

FEDERAL MARITIME COMMISSION

Office of Administrative Law Judges

SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC., *Complainant*

v.

SM LINE CORPORATION, *Respondent*.

DOCKET NO. 23-01

Served: October 31, 2024

ORDER OF: Alex M. CHINTELLA, *Administrative Law Judge*.

NOTICE OF FILING OF RESPONSE OF SUPREME COURT OF KOREA TO NOVEMBER 21, 2023 REQUEST FOR ASSISTANCE PURSUANT TO HAGUE CONVENTION

On November 21, 2023, the presiding officer issued an order granting Complainant's request seeking issuance of a Letter of Request for International Assistance Pursuant to the Hague Convention of 18 March 1970 on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters. The letter of request was directed to the Republic of Korea and sought to take the deposition of Yoon-Jai ("Mark") Lee, Respondent's former Senior Vice President/Chief Executive of Sales/Operations. The Supreme Court of Korea's response, received by the presiding officer on October 24, 2024, is attached.

**ALEX
CHINTELLA**

Digitally signed by
ALEX CHINTELLA
Date: 2024.10.31
11:24:04 -04'00'

Alex M. Chintella
Administrative Law Judge

서울중앙지방법원 회신서

미국 법원 귀중

공조번호 : 2024-D-177

사건번호 : 2024러34

촉탁국가 : 미국

귀 법원이 촉탁한 증거조사가 아래의 사유로 인하여 불가능함을 회신합니다.

사 유 : 증인에 대한 송달불능 및 증인신문 사항 미제출로 인한 증인신문절차 미진행.

- 증인에 대한 송달이 수취인 불명으로 불능됨.
- 촉탁서 집행통지서를 미국 법원을 통해 원고에게 송달하였는데, 구체적인 증인신문 사항 등 추가로 제출된 서류가 없음.

덧붙임 : 1. 증거조사불능 관련 증명서류
2. 증거조사 촉탁서류 일체. 끝.

2024. 9. 26.

서울중앙지방법원장



민사신청과 53단독심리 기일이 지정된 사건 0. 송달서류 증거조사기일통지서/조사를 위한 주제 부분 2024.09.10 14:00 서울중앙지방법원 (우:06594) 0. 발송하는 사람 법원주사 신승엽 0. 송달받을 사람 03186 서울특별시 종로구 새문안로 92 (신문로1가 163, 광화문오피시아빌딩) Rm904 OEC그룹 피신청인 Yoon Jai Lee 이윤재 (Mark)		배달 못한 사유 <table><tr><td>구분/회수</td><td>1회</td><td>2회</td><td>3회</td></tr><tr><td>1. 수취인부재</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2. 폐문 부재</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3. 수취인불명</td><td>●</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4. 주소 불명</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5. 이사 불명</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6. 기 타</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7. 잘못된송달</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>배달 날짜</td><td>2024.8.8</td><td></td><td></td></tr><tr><td>집배원 확인</td><td colspan="3">정윤모 (인)</td></tr><tr><td>사유 기재</td><td colspan="3"></td></tr></table>			구분/회수	1회	2회	3회	1. 수취인부재				2. 폐문 부재				3. 수취인불명	●			4. 주소 불명				5. 이사 불명				6. 기 타				7. 잘못된송달				배달 날짜	2024.8.8			집배원 확인	정윤모 (인)			사유 기재			
구분/회수	1회	2회	3회																																													
1. 수취인부재																																																
2. 폐문 부재																																																
3. 수취인불명	●																																															
4. 주소 불명																																																
5. 이사 불명																																																
6. 기 타																																																
7. 잘못된송달																																																
배달 날짜	2024.8.8																																															
집배원 확인	정윤모 (인)																																															
사유 기재																																																

송달방법		영수인		
		이름	관계	서명 또는 날인
1	본인에게 주었다.			
2	본인을 만나지 못하여 ① 내지 ③ 사람에게 주었다.	① 본인 영업소, 사무소의 사무원 또는 피용자		
		② 본인주소, 거소의 동거인		
		③ 본인 근무장소의 사용자, 종업원등		
3	① 내지 ③ 사람이 수령을 거부하므로 그 장소에 서류를 두었다.	① 송달받을 본인		
		② 본인 영업소, 사무소의 사무원 또는 피용자		
		③ 본인주소, 거소의 동거인		

송달불능일자	2024년 8월 8일 [수취인불명]		
송달장소			
접수인란	위와 같이 송달하였습니다. 2024년 8월 8일 광화문 우체국 우편집배원 정윤모 (인) 4009921		
	2024러34 민사신청과 53단독심리		

주의: 1. 송달방법 중 해당하는 항목(송달방법 [3]의 경우에는 수령을 거부한 사람)의 영수인란에 이름 및 관계를 적기 바랍니다.(송달방법 [2] ③ 란은 송달받을 사람의 근무장소에서 송달서류를 전달한 경우에 한하여 그 내용을 적기 바랍니다).

2. 송달받은 사람으로 하여금 영수인란에 직접 서명 또는 날인하게 하기 바랍니다. 집배원이 대필한 경우에는 "대필"이라고 적어야 합니다. 송달방법 [3]의 경우에는 모두 집배원이 서명 또는 날인하기 바랍니다.

3. [송달장소]란에는 시.군.읍.면.동.번지 등을 상세하게 명확히 기입하기 바랍니다. 다만, 우체국 창구에서 교부한 때에는 "○○우체국 창구"라고만 적기 바랍니다.

4. 우측 상단의 [배달못한 사유] 중 [6. 기타]란에는 1 내지 5의 송달불능사유 어디에도 해당되지 아니하는 경우에 표시하고, [사유기재란]에는 위와 같은 사유 및 우편집배원이 배달하는 과정에서 알게 된 특이사항(예: 송달받을 사람의 장기여행, 군 입대, 교도소 수감 등)을 간략히 적기 바랍니다.

Holland & Knight

31 West 52nd Street | New York, NY 10019 | T 212.513.3200 | F 212.385.9010
Holland & Knight LLP | www.hklaw.com

December 5, 2023

Christopher R. Nolan
Partner
(212) 513-3307
chris.nolan@hklaw.com

VIA OVERNIGHT DELIVERY

Judicial Assistance Officer
U.S. Department of State
Office of Legal Affairs, (L/CA/POG/GC)
2201 C Street, NW
SA-17, 10th Floor
Washington, DC 20522-1710

Re: ***Samsung Electronics America, Inc. v. SM Line Corporation*** (FMC Dkt. No. 23-01)
Request to Take Deposition of Yoon-Jai "Mark" Lee pursuant to the Hague Convention

Dear Judicial Assistance Officer:

I write on behalf of Complainant Samsung Electronics America, Inc. ("SEA") in the above captioned matter pending before the Federal Maritime Commission. There is currently litigation where SEA alleges, among other things, that Respondent SM Line Corporation ("SM Line"), engaged in unjust and unreasonable conduct with respect to its detention and demurrage practices and policies.

As more fully described in the attached Order Granting Request for Letter of Request Under Hague Convention ("Order") issued by Administrative Law Judge Alex Chintella, who oversees the Litigation, SEA seeks to compel testimony of a former employee of SM Line, Mr. Yoon-Yai "Mark" Lee, who resides in South Korea. Discovery to date has confirmed that Mr. Lee's personal knowledge or involvement on topics that are critically relevant to SEA's claims and SM Line's purported defenses thereto. Mr. Lee can served at the place of his current employer:

OEC Group (Seoul)
03186 Rm904 Gwanghwamun Officia
163 Shinmunno 1ga, Jongno-Gu, Seoul
South Korea
ATTN: Yoon-Jai "Mark" Lee

Judicial Assistance Officer
U.S. Department of State
Page 2

The mailing address of the U.S. Court to which the executed letters rogatory should be returned to is:

Federal Maritime Commission
800 North Capitol Street NW
Washington, DC 20573-0001
Telephone: (202) 523-5725
Email: judges@fmc.gov
ATTN: Alex M. Chintella, Administrative Law Judge

The contact information for the proper South Korean authority is as follows:

National Court Administration
Attn: Director of International Affairs
Seocho-daero 219
Seocho-gu
SEOUL 06590
Republic of Korea
Telephone: +82 (2) 3480 1734
Fax: +82 (2) 533 2824
Email: international@scourt.go.kr

Finally, a certified check payable in the amount of \$2,275 to the U.S. Embassy Seoul is enclosed. If additional costs are incurred in excess of the required deposit which accompanies the letter, SEA will be the responsible party for such fees.

Should you have any questions, please do not hesitate to contact me.

Sincerely,



Christopher R. Nolan
31 West 52nd Street
New York, NY 10019
Telephone: (212) 513-3200
Mobile: +1 (646) 284-8996
Fax: (212) 385-9010
chris.nolan@hklaw.com

CERTIFICATION

TransPerfect is globally certified under the standards ISO 9001:2015, ISO 17100:2015, and ISO 18587:2017. This Translation Certificate confirms the included documents have been completed in conformance with the Quality Management System documented in its ISO process maps and are, to the best knowledge and belief of all TransPerfect employees engaged on the project, full and accurate translations of the source material.

File Name(s): Order, Letter Rogatory, and Related Documents Pursuant to the Hague Convention.docx

Source Language(s): English (United States)

Target Language(s): Korean (South Korea)

Authorized Signature:

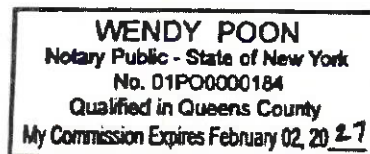


Name: Jacqueline Yorke

Title: Project Manager

Date: December 1, 2023

Signature, Notary Public:



Stamp: Notary Public

Reason for signature: I approve the accuracy of this document content as written

인증서

TransPerfect는 국제품질규격 ISO 9001:2015, ISO 17100:2015, 및 ISO 18587:2017 인증을 획득하였습니다. 본 번역 인증서는 이에 포함된 문서들이 ISO 프로세스 맵에 문서화된 품질 관리 시스템을 준수하여 번역되었으며, 본 프로젝트를 담당한 모든 TransPerfect 직원들이 알고 있고 믿는 한 원문과 상위 없는 번역문임을 확인합니다.

파일명: Order, Letter Rogatory, and Related Documents Pursuant to the Hague Convention.docx
원문 언어: 영어 (미국)
번역 언어: 한국어 (한국)

서명권자의 서명

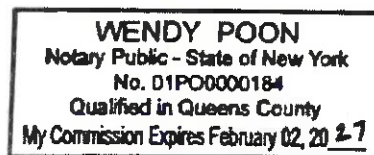


이름: **Jacqueline Yorke**

직책: **프로젝트 매니저**

날짜: **2023년 12월 5일**

공증인 서명:



공증인 날인:

서명 사유: 본인은 상기와 같이 본 문서 내용이 정확함을 인증합니다

FEDERAL MARITIME COMMISSION

Office of Administrative Law Judges

SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC., *Complainant*

v.

SM LINE CORPORATION, *Respondent*.

DOCKET NO. 23-01

Served: November 21, 2023

ORDER OF: Alex M. CHINTELLA, *Administrative Law Judge*.

ORDER GRANTING REQUEST FOR LETTER OF REQUEST UNDER HAGUE CONVENTION

On November 18, 2023, Complainant Samsung Electronics America, Inc. ("SEA") filed an application and Notice of Letter of Request to Take the Deposition of Yoon-Jai ("Mark") Lee pursuant to the Hague Convention on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters. Under Commission Rule 142, depositions in a foreign country may be taken pursuant to such a letter of request, which may be granted on application of the party seeking the deposition without any showing that taking the deposition in another manner is impracticable. 46 C.F.R. 502.142.

SEA has represented that Mr. Lee began employment with Respondent SM Line Corporation ("SM Line") in January 2017 and served as Senior Vice President/Chief Executive of Sales/Operations from January 2021 until his departure from SM Line in 2023. The topics for examination listed in SEA's request include Mr. Lee's role in issues related to SEA shipments and related delays, demurrage and detention, arrangements for inland transportation, and other questions that are reasonably related to SEA's claims. The proposed Letter of Request appears to be in the proper format and to comply with the relevant provisions of the Hague Convention. Therefore, I authorize SEA to utilize the Hague Convention procedures in seeking the deposition of Mr. Lee and order SEA to comply with all applicable laws of the Republic of Korea in doing so. The Letter of Request, with minor corrections, is attached. Counsel for SEA may file this Order and the Letter of Request, together with any necessary supporting documents or translations, with the relevant authorities.

**Alex Michael
Chintella**

Digitally signed by Alex
Michael Chintella
Date: 2023.11.21 13:44:22
-05'00'

Alex M. Chintella
Administrative Law Judge

BEFORE THE FEDERAL MARITIME COMMISSION

SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC.,

Complainant,

v.

SM LINE CORPORATION,

Respondent.

Docket No. 23-01

**LETTER OF REQUEST FOR INTERNATIONAL JUDICIAL ASSISTANCE
PURSUANT TO THE HAGUE CONVENTION OF 18 MARCH 1970
ON THE TAKING OF EVIDENCE ABROAD IN CIVIL OR COMMERCIAL MATTERS**

The Federal Maritime Commission ("FMC" or "Commission"), the United States-based administrative agency, presents its compliments to the appropriate judicial authority of the Republic of Korea under the Hague Convention on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters ("Hague Convention"), and requests international judicial assistance to obtain evidence to be used in a civil proceeding before the Commission in the above-captioned matter. The Commission respectfully requests that the appropriate judicial authority of the Republic of Korea recognize this Letter of Request from this Commission and arrange for its execution, in adherence to the Hague Convention and in the interest of comity.

WHEREAS, a lawsuit is pending before the Commission in which Samsung Electronics America, Inc. ("SEA") is the claimant and SM Line Corporation is the respondent ("SM Line," collectively, "Parties"), and it has been suggested to the Commission that justice cannot be completely done between the Parties without the oral testimony of Yoon-Jai ("Mark") Lee ("Mr. Lee" or "Witness");

WHEREAS, the Witness is located in the Republic of Korea;

WHEREAS, the oral testimony requested herein is relevant to the subject matter of this action

and may be necessary for adjudication of the Parties' claims and defenses thereto, and the request for this oral testimony is not unduly burdensome;

THEREFORE, the Commission requests that the appropriate judicial authority of the Republic of Korea, in furtherance of justice, by proper and usual process of your honorable Commission, cause the Witness to appear for oral examination.

If any part of this Letter of Request cannot be enforced, it is requested that the remaining enforceable portion be enforced.

LETTER OF REQUEST

(Convention of 18 Mar 1970 on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters)

1.	Sender	Federal Maritime Commission 800 North Capitol Street NW Washington, DC 20573-0001 USA
2.	Central Authority of the Requested State	National Court Administration Attn: Director of International Affairs Seocho-daero 219 Seocho-gu, Seoul 06590 Republic of Korea
3.	Person to whom the executed request is to be returned	Administrative Law Judge Alex M. Chintella Federal Maritime Commission 800 North Capitol Street NW Washington, DC 20573-0001 USA
4.	Specification of the date by which the requesting authority requires receipt of the response to the Letter of Request	
	Date	December 1, 2023
	Reason for urgency	Under the current scheduling order dated October 30, 2023, the time for obtaining fact depositions closes on January 19, 2024.

In conformity with Article 3 of the Convention, the undersigned applicant has the honor to submit the following request:

5. a	Requesting authority (Art. 3(a))	Federal Maritime Commission 800 North Capitol Street NW Washington, DC 20573-0001 USA
b	To the Competent Authority of (Art. 3(a))	The Republic of Korea
c	Names of the case and any identifying number	Samsung Electronics America, Inc. v. SM Line Corporation, Docket No. 23-01 (Federal Maritime Commission)

	Names and addresses of the parties and their representatives (including representatives in the Requested State) (Art. 3(b))	
a	Complainant	Samsung Electronics America, Inc. 85 Challenger Road, Ridgefield Park, New Jersey, 07660-2118
	Representatives	Christopher R. Nolan Allison N. Skopec Chiara D. Kalogjera-Sackellares 31 West 52nd Street New York, NY 10019 Telephone: (212) 513-3200 Telephone: (212) 513-3463 Telephone: (212) 513-3584 chris.nolan@hklaw.com allison.skopec@hklaw.com chiara.sackellares@hklaw.com Gerald A. Morrissey III Kristine O. Little 800 17th Street NW, Suite 1100 Washington, D.C. 20006 Telephone: (202) 469-5497 Telephone: (202) 469-5549 gerald.morrissey@hklaw.com kristine.little@hklaw.com Hyun Yoon 1650 Market Street, Suite 3300 Philadelphia, PA 19103 Telephone: (215) 252-9537 eric.yoon@hklaw.com
b	Respondent	SM Line Corporation SM R&D Center, #78, Magokjungang, 8-ro, Gangseo-gu Seoul, Korea 07803 SM Line Corporation conducts business in the United States under the same name, SM Line Corporation, with its principle corporate office at: 1750 East Northrop Boulevard #140, Chandler, Arizona 85286
7. a	Nature of the proceedings	Federal Maritime Commission administrative action filed pursuant to 46 U.S.C. § 41301. SEA is seeking a cease and desist order and reparations for alleged injuries caused to it by Respondent due to its violations of the Shipping Act.
b	Summary of complaint	SEA is an electronic products company incorporated in the United States in 1978, offers home appliances, phones, tablets, smartwatches, mobile accessories, mobile audio,

		televisions, monitors, and computer products to the American public. SEA's complaint alleges the following: Beginning in approximately late-2020 to mid-2021, SM Line began repeatedly failing to properly perform its obligations for inland transportation to the inland destinations. Aware of challenges with intermodal transportation logistics, SM Line continued to transport SEA goods on store door terms under through bills of lading or sea waybills for inland delivery in the United States during 2021 and 2022 and during that time repeatedly failed to properly perform its inland transportation obligations, exposing SEA to unreasonable costs, charges, delays, and other harms. As a result of SM Line's unreasonable practices, SEA has been forced to pay excessive and unlawful charges incurred by SM Line—known as “demurrage and detention” charges—and has been forced to undertake and perform the ocean carrier's inland transportation responsibilities in order to continue to import its products sold to American consumers. SEA has dealt with and continues to face manifestly unjust and unreasonable charges and practices in connection with inland transportation arrangements that are the responsibility of SM Line under its “store door” shipments. SEA has brought claims under the Shipping Act 46 U.S.C. § 41102(c) (unjust and unreasonable practices in handling property), 46 U.S.C. § 41104(a)(15) - OSRA – Invoices without Information, and 46 U.S.C. § 41104(a)(14) – OSRA – Unreasonable Charges.
c	Summary of defense and counterclaim	Respondent denies the allegations made by SEA under the Shipping Act. Respondent raises various affirmative defenses, including that (1) the FMC lack subject matter jurisdiction over the claims, (2) SEA lacks standing, (3) that SEA failed to state a claim, (4) the conduct does not constitute a practice within the meaning of 46 U.S.C. § 41102(c), (5) the allegations in the Complaint lack a meritorious factual basis, (6) some or all of the charges which are the subject of the Complaint were imposed by and paid to persons other than SM Line, (7) Some or all the charges which are the subject of the Complaint were incurred due to the acts and or omissions of SEA and/or its agents. Respondent noted that it reserves rights to bring a counterclaim against SEA but has not raised any to date.
d	Other necessary information or documents	The witness whose deposition testimony is sought is Mark (Yoon-Jai) Lee, former who served as SVP/Chief executive of Sales/Operations at SM Line until a few months ago. Mr. Lee would serve as a 143(b)(6) corporate witness who likely has relevant information and knowledge related to SM Line's

		practices and procedures employed during the relevant period, including SM Line's relationship and decision-making related to SEA.
8. a	Evidence to be obtained or other judicial act to be performed (Art. 3(d))	This letter of request seeks the testimony of Mark Lee.
b	Purpose of the evidence or judicial act sought.	The evidence is sought for use by SEA in drafting Complainant's brief, proposed findings of fact, and Appendix, due on March 15, 2024, and any potential needs after this stage such as trial. SEA believes that the testimony requested likely will support its claims related to the Shipping Act.
9.	Identity and address of persons to be examined (Art. 3(e))	Yoon-Jai ("Mark") Lee OEC Group (Seoul) 03186 Rm904 Gwanghwamun Official 163 Shinmunno 1ga, Jongno-Gu, Seoul South Korea
10.	Questions to be put to the persons to be examined, or statements of the subject matter about which they are to be examined (Art. 3(f))	<u>See Exhibit 1</u>
11.	Any requirement that the evidence be given on oath or affirmation and any special form to be used (Art. 3(h))	The testimony should be given under oath. The form of oath ordinarily used under Article 321 of the Civil Procedure Act is acceptable. SEA further requests that a transcript of the proceeding be prepared for distribution after the completion of the deposition.
12.	Special methods or procedures to be followed (Arts 3(i) and 9)	The Requesting Authority further requests that the questions and answers be transcribed verbatim. The Requesting Authority requests that, to the extent permissible under the law of Korea, the parties' US legal counsel and Korean legal counsel be permitted to put follow-up questions to the witnesses. To the extent that is not permissible under the law of Korea, the Requesting Authority requests that the parties' US legal counsel or Korean counsel be permitted to provide a list of follow-up questions to the judge and that the judge put them to the witnesses.
13.	Request for notification of the time and place for the execution of the Request and identity	The Requesting Authority requests that the parties' representatives listed above be given advance notice, by mail, email, or other electronic means, of the time and place of all proceedings to be held in connection with this Letter of Request and of the time and place for the witness's testimony. The

	and address of any person to be notified (Art. 7)	Requesting Authority further requests that the date of the witnesses' testimony should be set no later than thirty (30) days after receipt of the Letter of Request.
14.	Request for attendance or participation of judicial personnel of the requesting authority at the execution of the Letter of Request (Art. 8)	Not applicable.
15.	Specification of privilege or duty to refuse to give evidence under the law of the Requesting State (Art. 11(b))	See <u>Exhibit 2</u> (Parties' Confidentiality Agreement).
16.	The fees and costs incurred which are reimbursable under the second paragraph of Article 14 or under Article 26 of the Convention will be borne by:	The Parties.

CONCLUSION

This Commission, in the spirit of comity and reciprocity, hereby requests international judicial assistance in form of this Letter of Request seeking testimony described herein, from the appropriate judicial authority of the Republic of Korea. This Commission extends to all judicial other authorities of the Republic of Korea the assurances of its highest consideration.

Date of request	November 21, 2023.
Signature and seal of the Requesting Authority	Alex Michael Chintella Digitally signed by Alex Michael Chintella Date: 2023.11.21 13:43:58 -05'00' Administrative Law Judge Alex M. Chintella Federal Maritime Commission 800 North Capitol Street NW Washington, DC 20573-0001 USA 

EXHIBIT 1

DEFINITIONS

The following definitions shall apply to all capitalized terms used herein.

1. "Chassis" refers to the load-bearing framework and associated equipment designed for use by Motor Carriers for over-the-road transportation of international shipping containers in the United States.
2. "Communication" whether used in the singular or plural means the transmission, sending and/or receipt of information of any kind, or the attempt to elicit information of any kind, by and/or through any means between any Person or Persons. The phrase "communication between" is defined to include instances where one party communicates with another party but that other party does not necessarily respond.
3. "Container" or "Containers" means an intermodal shipping container used for the carriage of goods in Ocean Transportation and Inland Transportation.
4. "CY move" or "CY terms" means Ocean Transportation under an Ocean Carrier bill of lading or sea waybill to a Marine Terminal, not including further Inland Transportation.
5. "Demurrage" means charges assessed in connection with Containers at a Marine Terminal or Inland Terminal for pickup after the applicable period of Free Time, including, but not limited to, similar charges of the type described but having other names, such as "line demurrage," "port demurrage," "terminal demurrage," "long-dwell fees," "storage" charges, etc.
6. "Detention" means charges assessed with respect to Containers or equipment during a period after removal from a Marine Terminal or Inland Terminal beyond the applicable Free Time period before the Container or equipment is returned to a designated return location, including, but not limited to, similar charges of the type described but having other names, such as "Per Diem."

7. “FMC” or the “Commission” means the Federal Maritime Commission and any and all of its agents, representatives, employees, consultants, contractors, subcontractors, investigators, attorneys, and any other persons or entities acting or purporting to act on behalf of the Federal Maritime Commission.

8. “Free Time” means the period of time a (i) Container can remain at a Marine Terminal or Inland Terminal without incurring Demurrage charges, and (ii) Container or a Chassis can remain outside of a Marine Terminal or Inland Terminal without incurring Detention charges.

9. “Inland Terminal” means rail terminals, Container yards, off-dock Container yards (“ODCYs”), freight stations, intermodal equipment storage areas, Container depots, and similar facilities in the United States used for the transportation of Containers in Inland Transportation.

10. “Inland Transportation” means the overland transportation of goods or Containers by rail or truck to or from the inland place of receipt or place of delivery identified on a bill of lading or sea waybill to or from the port of loading or discharge identified on a bill of lading or sea waybill.

11. “Marine Terminal” means a terminal located in a United States port of loading or discharge identified on a bill of lading or sea waybill where the loading or discharge of Containers to or from vessels for Ocean Transportation occurs.

12. “Motor Carrier” refers to a motor vehicle operator and/or drayage company transporting property for compensation.

13. “Ocean Carrier” is a Person that is an “ocean common carrier” as defined under the Shipping Act of 1984 and subsequent FMC regulations, including SM Line.

14. “Ocean Transportation” means the transportation over water between a port in the United States and a foreign port identified on a bill of lading or sea waybill.

15. “Person” whether used in the singular or plural means any natural person, firm, association, partnership, corporation, business, trust, public entity, or other form of legal entity.

16. "Relevant Time Period" shall mean the period of time from January 1, 2020 to present, unless otherwise specifically indicated.

17. "SEA" or "Complainant" means Samsung Electronics America, Inc.

18. "SEA Shipment(s)" means the Container shipments of goods transported by SM Line, its affiliates, contractors, sub-contractors and/or agents for which SM Line was identified as the carrier and SEA was identified as a consignee or notify party on a SM Line bill of lading or sea waybill, or for which SM Line directly or indirectly assessed or invoiced SEA (including but not limited to invoices for demurrage or detention from SM Line listing SEA as payer or consignee).

19. "Store Door move" or "Store Door terms" means the combined Ocean Transportation and Inland Transportation under one Ocean Carrier bill of lading or sea waybill to and through a Marine Terminal at a port of discharge or destination and to an inland place of delivery or final destination stated on the bill of lading or sea waybill.

20. "You" or "Yours" means Yoon-Jai ("Mark") Lee.

21. "SM Line" or "Respondent" means and includes SM Line Corporation and its subsidiaries, affiliates, predecessors, successors and assigns, and all their officers, directors, employees, agents, representatives, and persons acting or purporting to act on their behalf, including, but not limited to, SM Line Corporation.

TOPICS FOR EXAMINATION

Per Art. 3(f), deposition questioning of Mr. Yoon-Jai ("Mark") Lee will encompass all matters that are at issue in SEA's claims and SM Line's defenses thereto. By way of examples only, the representative areas of examinations will include:

1. Your role as a Vice President and Senior Vice President and Chief Executive of Sales/Operations at SM Line during the Relevant Time Period, including how it related to SEA Shipments, delays due to Chassis shortage, equipment shortage, personnel shortage, appointments, or miscommunication(s).
2. Non-privileged Communications (internal and external) in connection with SEA Shipments, Demurrage and Detention charges in connection with SEA Shipments, and other charges in connection with SEA Shipments relating to Inland Transportation of SEA Shipments (other than charges for inland drayage, such as, bobtail charges, congestion surcharges, waiting charges, off-site storage or "pre-pull" charges, and other such additional charges), during the Relevant Time Period.
3. Non-privileged Communications related to any instructions given by You to other SM Line employees regarding how to handle SEA Shipments and/or client relationship.
4. SEA Shipments, including all drayage agreements, invoices, work orders, delivery orders, purchase orders, waiver or extension requests and responses, and payment records during the Relevant Time Period.
5. Your understanding of the terms "store door," "house trucker," "nominated trucker," or "preferred trucker," or "CNT (customer nominated trucker)," "container yard" and how those terms functions in the operations of SM Line as You understand them.
6. SM Line's practices, policies, procedures and decision making in connection with Free Time, Demurrage, and Detention, including planning, negotiating, assessment, determination of responsibility, waiver, charging, invoicing, and collection for United States Containers since 2018 to the present.
7. SM Line's practices, policies, procedures and decision making for arranging and providing Inland Transportation of Containers in the United States since 2018 to the present.
8. SM Line's pricing, contracts, agreements, and arrangements with Motor Carriers, Marine Terminals, Inland Terminals, and Rail Carriers in connection with the Inland Transportation of Containers in the United States, including with respect to Chassis at Inland Terminals.
9. SM Line's costs for providing Inland Transportation in the United States, SM Line's costs for equipment past Free Time in the United States, and SM Line's revenue from Demurrage and Detention in the United States from 2018 to the present.
10. SM Line's relative proportion of shipments into the United States on Store Door terms compared to CY terms.

11. SM Line's practices, policies, procedures and decision making in connection with the extension of Free Time, requests or waivers of Demurrage and Detention charges, and dispute resolution in connection with Demurrage and Detention charges.
12. SM Line's practices, policies, procedures and decision making with respect to collection of unpaid invoices, cargo holds and credit holds in connection with Containers shipped in the United States
13. SM Line's deliberation and decision making concerning responsibility for Inland Transportation charges in connection with pandemic-era congestion and equipment availability constraints.
14. SM Line's agreements with the shippers of SEA Containers.
15. SM Line's assessment, invoicing and collection of Demurrage and Detention on SEA Shipments at issue in this proceeding.
16. SM Line's cargo holds and credit holds on SEA Shipments at issue in this proceeding.

미연방해사위원회

행정법 판사실

삼성전자 미국법인, 고소인

대

SM 라인 코퍼레이션, 피고소인

문서번호 23-01

송달일: 2023년 11월 21일

주문: 행정법 판사 Alex M. CHINTELLA

헤이그 협약에 따른 요청서에 대한 요청 허가 명령

2023년 11월 18일, 고소인 삼성전자 미국법인(이하 “SEA”)은 민사 또는 상사의 해외증거조사에 관한 헤이그 협약(Hague Convention on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters)에 따라 신청서 및 이윤재(“Mark”)의 증언녹취 요청서 통지를 제출했다. 위원회 규칙 142에 따라 외국에서의 증언녹취는 해당 요청서에 따라 이루어져야 하며, 다른 방식으로 증언녹취를 하는 것이 불가능함을 보이지 않고도 증언녹취를 구하는 당사자가 신청 시에 부여될 수 있다. 46 C.F.R. 502.142.

SEA는 이씨가 2017년 1월에 SM 라인 코퍼레이션(“SM 라인”)에서 고용 관계를 시작했고 2021년 1월부터 SM 라인을 떠난 2023년까지 영업/운영 부문의 수석부사장/최고책임자를 역임했다고 진술했다. SEA의 요청에 나열된 검토 관련 주제에는 SEA 배송 관련 문제와 지연, 체선료 및 억류료, 내륙 운송 준비와 관련된 문제에서 이씨의 역할 및 SEA의 청구와 합리적으로 관련된 기타 질문이 포함된다. 제안된 요청서는 적절한 형식을 갖추었고 헤이그 협약의 관련 조항을 준수하고 있는 것으로 보인다. 따라서 본인은 SEA가 이씨의 증거녹취를 위해 헤이그 협약 절차를 사용하도록 허가하며 SEA가 그렇게 함에 있어 대한민국의 모든 관련 법을 준수할 것을 명령한다. 사소한 수정 사항이 포함된 요청서가 첨부되었다. SEA 변호인은 이 명령 및 요청서와 적절한 허가를 받아 필요한 증빙 문서 또는 번역본을 함께 제출할 수 있다.

[전자 서명] Michael Chintella

Alex Michael Chintella가 디지털 서명함

날짜: 2023.11.21 13:44:22 -05'00'

Alex M. Chintella

행정법 판사

미연방해사위원회 앞:

삼성전자 미국법인,

고소인

대

SM 라인 코퍼레이션,

피고소인.

문서번호. 23-01

1970년 3월 18일 민사 또는 상사의 해외증거조사에 관한 헤이그 협약에 따른
국제 사법 지원을 위한 요청서

미국 행정기관인 미연방해사위원회("FMC" 또는 "위원회")는 민사 또는 상사의 해외증거조사에 관한 헤이그 협약("헤이그 협약")에 따라 대한민국의 적절한 사법 당국에 소장을 제출하며, 상기한 사안에 대해 위원회 앞에 민사 소송절차에 사용될 증거 획득을 위한 국제 사법적 지원을 요청합니다. 위원회는 대한민국의 적절한 사법 당국이 본 위원회의 요청서를 인정하고 헤이그 협약에 따라, 그리고 호의를 위하여 그 실행을 준비해줄 것을 정중히 요청합니다.

이에, 위원회 앞에 소송이 계류 중이며 이 소송에서 삼성전자 미국법인("SEA")은 고소인이고 SM 라인 코퍼레이션은 피고소인("SM 라인," 통칭하여, "당사자들")이며, 이윤재("Mark")("이씨" 또는 "증인")의 구두 증언이 없이는 당사자들 간에 정의가 완전히 구현될 수 없다는 사실이 위원회에 제안되었고,

이에, 증인은 대한민국에 위치하며,

이에, 여기서 요청된 구두 증언은 본 소송의 주제 사안과 관련이 있고, 당사자들의 청구에 대한 판결 및 청구에 대한 방어에 필요하며, 본 구두 증언에 대한 요청은 부당하게

부담스럽지 않습니다.

따라서 위원회는 대한민국의 적절한 사법 당국이 정의의 실현을 위해, 명예로운 위원회의 적절하고 통상적인 절차에 따라 증인이 구두 심사를 위해 출석하도록 해줄 것을 요청합니다.

본 요청서의 일부를 집행할 수 없을 경우, 남은 집행 가능한 부분을 집행해줄 것을 요청합니다.

요청서

(민사 또는 상사의 해외증거조사에 관한 1970년 3월 18일 협약)

1.	발송인	미연방해사위원회 800 North Capitol Street NW Washington, DC 20573-0001 USA
2.	요청국의 중앙 당국	한국 법원행정처 참조: 국제심의회 대한민국 서울특별시 서초구 서초대로 219, 06590
3.	실행된 요청이 반환될 사람	행정법 판사 Judge Alex M. Chintella 미연방해사위원회 800 North Capitol Street NW Washington, DC 20573-0001 USA
4.	요청 당국이 요청서에 대한 응답 수신을 해야 하는 날짜의 명시	
	날짜	2023년 12월 1일
	긴급성의 사유	2023년 10월 30일자 최신 일정 명령에 따르면, 사실 증언녹취를 확보할 수 있는 기간은 2024년 1월 19일에 마감됩니다.

협약 제3조에 따라, 아래에 서명한 신청인은 다음의 요청을 제출하는 것을 영광으로 생각합니다.

5.	요청 당국(제3조 (a)항)	미연방해사위원회 800 North Capitol Street NW Washington, DC 20573-0001 USA
b	(제3조 (a)항)의 관계 당국에게	대한민국

c	사건명 및 식별 번호	삼성전자 미국법인 대 SM 라인 코퍼레이션, 문서번호. 23-01 (미연방해사위원회)
	당사자 및 그 대리인(요청국의 대리인 포함)의 이름 및 주소(제3조 (b)항).	
a	고소인	삼성전자 미국법인 85 Challenger Road, Ridgefield Park, New Jersey, 07660-2118
	대리인	Christopher R. Nolan Allison N. Skopec Chiara D. Kalogjera-Sackellares 31 West 52nd Street New York, NY 10019 전화: (212) 513-3200 전화: (212) 513-3463 전화: (212) 513-3584 chris.nolan@hklaw.com allison.skopec@hklaw.com chiara.sackellares@hklaw.com Gerald A. Morrissey III Kristine O. Little 800 17th Street NW, Suite 1100 Washington, D.C. 20006 전화: (202) 469-5497 전화: (202) 469-5549 gerald.morrissey@hklaw.com kristine.little@hklaw.com 윤현 1650 Market Street, Suite 3300 Philadelphia, PA 19103 전화: (215) 252-9537 eric.yoon@hklaw.com
b	피고소인	SM 라인 코퍼레이션 SM R&D Center, #78, Magokjungang, 8-ro, Gangseo-gu Seoul, Korea 07803 SM 라인 코퍼레이션은 동일한 이름인 SM 라인 코퍼레이션으로 미국에서 사업을 운영하며, 주 사업장 소재지는 다음과 같습니다. 1750 East Northrop Boulevard #140, Chandler, Arizona 85286

7. a	절차의 성격	46 U.S.C. § 41301에 따라 제기된 미연방해사위원회 행정 소송. SEA는 피고소인의 해운법 위반으로 인해 자신에게 초래된 손해 혐의에 대해 중단 명령과 배상을 요구하고 있습니다.
b	소장 요약	SEA는 1978년 미국에서 설립된 전자 제품 회사로 미국 대중에게 가전제품, 전화기, 태블릿, 스마트워치, 모바일 액세서리, 모바일 오디오, 텔레비전, 모니터 및 컴퓨터 제품을 제공합니다. SEA의 소장은 다음과 같은 혐의를 제기합니다. 2020년 말부터 2021년 중반까지 SM 라인이 내륙 목적지까지 내륙 운송 의무를 적절하게 이행하지 못하는 일이 반복되기 시작했습니다. 인터모달 운송 물류의 문제점을 인식한 SM 라인은 2021년과 2022년 동안 미국 내륙 배송을 위해 선하증권 또는 해상 운송장을 통한 매장 문전 배송 조건으로 SEA 상품을 계속 운송했으며, 해당 기간 동안 내륙 운송 의무를 적절히 이행하지 않는 일이 반복되어 SEA가 불합리한 비용, 요금, 지연 및 기타 피해에 노출되었습니다. SM 라인의 불합리한 관행의 결과로 SEA는 “체선료 및 억류료” 비용으로 알려진 과도하고 불법적인 비용을 지불해야 했고, 미국 소비자에게 판매되는 제품을 계속 수입하기 위해 해상 운송업체의 내륙 운송 책임을 맡아서 수행해야 했습니다. SEA는 SM 라인의 “매장 문전(store door)” 배송에 따른 책임인 내륙 운송 수단과 관련하여 명백하게 부당하고 불합리한 혐의와 관행을 처리하고 지속적으로 직면하고 있습니다. SEA는 해운법 46 U.S.C. § 41102(c) (재산 취급 시 부당하고 비합리적인 관행), 46 U.S.C. § 41104(a)(15) - OSRA - 정보가 없는 송장, 46 U.S.C. § 41104(a)(14) - OSRA - 비합리적인 요금에 따라 청구를 제기했습니다.

c	항변 및 반소 요지	피고소인은 해운법에 따른 SEA의 혐의를 부인합니다. 피고소인은 다음과 같은 다양한 적극적 항변을 제기합니다. 즉, (1) FMC가 청구에 대한 주제 관할권이 없고, (2) SEA의 원고적격성(standing)이 부족하고, (3) SEA가 청구를 진술하지 못했고, (4) 해당 행위가 46 U.S.C. § 41102(c)의 의미 내에서 관행을 구성하지 않으며, (5) 소장의 혐의는 상세한 사실적 근거가 없고, (6) 소장의 주제인 요금의 일부 또는 전부가 SM 라인 이외에 의해 부과되고 지불되었고, (7) 소장의 대상이 되는 요금의 일부 또는 전부가 SEA 및/또는 그 대리인의 행위 또는 부작위로 인해 발생했다는 점입니다. 피고소인은 SEA에 대한 반소를 제기할 권리를 보유하고 언급했으나 현재까지 이를 제기하지 않았습니다.
d	기타 필요한 정보 또는 문서	증언녹취를 위한 증언을 해줄 증인은 몇 달 전까지 SM 라인에서 영업/운영 부문 수석부사장/최고책임자를 역임한 이 (윤재) Mark입니다. 이씨는 SEA와 관련된 SM 라인의 관계 및 의사결정을 포함해 관련 기간 동안 SM 라인의 관행 및 절차와 관련된 정보와 지식을 가지고 있을 가능성이 있는 143(b)(6) 기업 증인의 역할을 했을 것입니다.
8. a	획득할 증거 또는 수행할 기타 사법 조치(제3조 (d)항)	
		본 요청서는 Mark Lee의 증언을 요청합니다.
b	요청되는 증거 또는 사법 조치의 목적	이 증거는 2024년 3월 15일에 마감되는 원고의 요약서, 제안된 사실인정문(findings of fact) 및 부록의 초안을 작성할 때, 그리고 재판과 같은 이 단계 이후의 잠재적 필요가 있을 때 SEA가 사용하기 위해 요청됩니다. SEA는 요청된 증언이 해운법과 관련된 자사의 청구를 뒷받침할 수 있을 것으로 믿고 있습니다.
9.	조사 대상자의 신원 및 주소(제3조 (e)항)	이윤재("Mark") OEC 그룹(서울) 03186 Rm904 Gwanghwamun Officia 163 Shinmunno 1ga, Jongno-Gu, Seoul South Korea
10.	조사 대상자에게 질문할 사항 또는 그들에게 조사할 주제 사안에 대한 진술(제3조 (f)항)	<u>별첨 1 참조</u>

11.	증거는 선서 또는 확인하에 제공해야 한다는 요구 사항 및 사용해야 하는 특별한 양식(제3조 (h)항)	증언은 선서 아래 제공되어야 합니다. 민사소송절차법 제321조에 따라 일반적으로 사용되는 선서 양식을 사용할 수 있습니다. 또한 SEA는 증언이 완료된 후 배포를 위해 소송 절차의 녹취록을 작성해 줄 것을 요청합니다.
12.	준수할 특별한 방법 또는 절차(제3조 (i)항 및 제9조)	요청 당국은 질문과 답변을 단어 그대로 녹취할 것을 추가로 요청합니다. 요청 당국은 대한민국 법률에 따라 허용되는 범위 내에서 당사자의 미국 변호사와 한국 변호사가 증인에게 후속 질문을 하도록 허용해 줄 것을 요청합니다. 대한민국 법률에 따라 허용되는 범위 내에서 요청 당국은 당사자의 미국 변호사 또는 한국 변호사가 후속 질문 목록을 판사에게 제공하고 판사가 증인들에게 질문하도록 허용해 줄 것을 요청합니다.
13.	요청 실행을 위한 시간과 장소, 통지 대상자의 신원 및 주소에 대한 통지 요청(제7조)	요청 당국은 위에 나열된 당사자들의 대리인에게 본 요청서와 관련하여 개최될 모든 절차의 시간과 장소, 그리고 증인의 증언 시간과 장소를 우편, 이메일 또는 기타 전자적 수단을 통해 사전 통지할 것을 요청합니다. 요청 당국은 증인의 증언 날짜를 요청서 수령 후 삼십(30) 일 이내에 정할 것을 추가로 요청합니다.
14.	요청서 집행 시 요청 당국의 사법 담당자의 출석 또는 참여 요청(제8조)	해당 사항 없음.
15.	요청국의 법률에 따라 증거 제공을 거부할 수 있는 특권 또는 의무의 명시(제11조 (b)항).	별첨 2 (당사자들의 기밀 계약) 참조.
16.	제14조 2항 또는 협약 제26조에 따라 환급 가능한 발생 수수료 및 비용은 다음이 부담합니다.	당사자들.

결론

본 위원회는 호의와 상호 호혜의 정신에 입각해 대한민국의 적절한 사법 당국에 본 요청서에 설명된 증언을 요청하는 본 요청서의 형태로 국제 사법 공조를 요청합니다. 본

위원회는 대한민국의 모든 다른 사법 당국에 최대의 경의를 표합니다.

요청 날짜	2023년 11월 21일
요청 당국의 서명 및 날인	[전자 서명] Michael Chintella Alex Michael Chintella가 디지털 서명함 날짜: 2023.11.21 13:43:58 -05'00' [날인:] 미연방해사위원회 1961 행정법 판사 Alex M. Chintella 미연방해사위원회 800 North Capitol Street NW Washington, DC 20573-0001 USA

별첨 1

정의

다음 정의는 본 문서에 사용된 모든 대문자 용어에 적용됩니다.

1. “새시(Chassis)”는 미국에서 국제 운송 컨테이너의 육로 운송을 위해 자동차 운송업체가 사용하도록 설계된 하중 지지 프레임워크 및 관련 장비를 말합니다.
2. “커뮤니케이션”은 단수인지 복수인지와 무관하게 모든 종류의 정보의 전송, 송신 및/또는 수신, 또는 개인 또는 개인들 간에 모든 수단을 통해 모든 종류의 정보를 유도하려는 시도를 의미합니다. “사이의 통신”이라는 문구는 한 당사자가 다른 당사자와 통신하지만 상대방이 반드시 응답하지 않는 경우가 포함되는 것으로 정의됩니다.
3. “컨테이너” 또는 “컨테이너들”은 해상 운송 및 내륙 운송에서 상품 운송에 사용되는 인터모달 운송 컨테이너를 의미합니다.
4. “CY 운송(CY move)” 또는 “CY 조건(CY terms)”은 해상 운송업체 선하증권 또는 해상 운송장에 따른 해양 터미널로의 해상 운송을 의미하며, 추가적인 내륙 운송은 포함되지 않습니다.
5. “체선료(Demurrage)”는 해상 터미널 또는 내륙 터미널에서 해당하는 무료 시간 이후 픽업을 위해 컨테이너와 관련하여 산정되는 요금으로, 설명된 유형과 유사하지만 “라인 체선료”, “항만 체선료”, “터미널 체선료”, “장기 체류 요금”, “보관” 요금 등과 같은 다른 이름을 가진 요금을 포함하되 이에 국한되지 않는 요금을 의미합니다.
6. “억류료(Detention)”는 컨테이너 또는 장비가 해상 터미널 또는 내륙 터미널에서 반출된 후 해당하는 무료 시간을 넘어서 지정된 반납 장소로 반납될 때까지의 기간 동안 컨테이너 또는 장비와 관련하여 부과 산정되는 요금을 의미하며, 설명된 유형과 유사하지만

“일일 경비(Per Diem)”와 같은 다른 이름을 가진 요금을 포함하되 이에 국한되지 않습니다.

7. “FMC” 또는 “위원회”는 미연방해사위원회와 그 대리인, 대표, 직원, 컨설턴트, 계약자, 하청업체, 조사관, 변호사 및 연방해사위원회를 대리하거나 대리할 목적인 기타 모든 개인 또는 단체를 의미합니다.

8. “무료 시간(Free Time)”이란 (i) 컨테이너가 체선료 부과 없이 해상 터미널 또는 내륙 터미널에 머무를 수 있는 기간, 그리고 (ii) 컨테이너 또는 새시가 억류료 부과 없이 해상 터미널 또는 내륙 터미널 외부에 머무를 수 있는 기간을 의미합니다.

9. “내륙 터미널(Inland Terminal)”은 내륙 운송에서 컨테이너 운송을 위해 사용되는 미국 내 철도 터미널, 컨테이너 야적장, 오프도크 컨테이너 야적장(“ODCY”), 화물역, 인터모달 장비 보관 장소, 컨테이너 창고 및 이와 유사한 시설을 의미합니다.

10. “내륙 운송(Inland Transportation)”이란 선하증권 또는 해상 운송장에 명시된 내륙 수령지 또는 배송 장소에서 선하증권 또는 해상 운송장에 명시된 선적 또는 양륙 항구까지를 오가는 철도 또는 트럭을 통한 상품 또는 컨테이너의 육로 운송을 의미합니다.

11. “해양 터미널(Marine Terminal)”이란 선하증권 또는 해상 운송장에 명시된 선적 또는 양륙을 위한 미국 항구에 위치한 터미널이며, 여기서 해상 운송을 위해 컨테이너를 선박에 선적하거나 선박에서 양륙합니다.

12. “자동차 운송업체(Motor Carrier)”는 보상을 대가로 재산을 운송하는 자동차 운영업체 및/또는 드레이지(drayage) 회사를 의미합니다.

13. “해양 운송업체(Ocean Carrier)”는 1984년 해운법과 후속 FMC 규정에 따라 정의된 “해상 정기 운송업체(ocean common carrier)”이며 SM 라인이 포함됩니다.

14. “해양 운송(Ocean Transportation)”이란 선하증권 또는 해상 운송장에 명시된

미국 내 항구와 외국 항구 간의 해상 운송을 의미합니다.

15. “자(Person)”는 단수이든 복수이든 무관하게 자연인, 회사, 협회, 파트너십, 법인, 사업체, 신탁, 공공단체 또는 기타 형태의 법인을 의미합니다.

16. “관련 기간(Relevant Time Period)”은 달리 명시되지 않는 한 2020년 1월 1일부터 현재까지의 기간을 의미합니다.

17. “SEA” 또는 “원고”는 삼성전자 미국법인을 의미합니다.

18. “SEA 배송(들)”이란 SM 라인, 그 계열사, 하청업체 및/또는 대리인이 운송한 물품의 컨테이너 배송을 의미하며, SM 라인은 운송업체로 식별되고 SEA는 SM 라인의 선하증권 또는 해상 운송장에서 수하인 또는 통지 당사자로 식별되거나 SM 라인이 직접 또는 간접적으로 SEA에 대해 요금을 산정하거나 송장(SEA를 지불인 또는 수하인으로 기재하는 SM 라인으로부터의 체선료 또는 억류료에 대한 송장을 포함하지만 이에 국한되지 않음)을 발행합니다.

19. “매장 문전 배송(Store Door move)” 또는 “매장 문전 조건(Store Door terms)”이란 하나의 해상 운송업체 선하증권 또는 해상 운송장 아래에 해상 운송과 내륙 운송이 조합된 운송을 의미하며, 양륙 항구 또는 목적지의 해상 터미널로 가서 이를 경유하고 선하증권 또는 해상 운송장에 명시된 내륙 배송 장소 또는 최종 목적지까지 이어집니다.

20. “귀하” 또는 “귀하의”는 이윤재(“Mark”)를 의미합니다.

21. “SM 라인” 또는 “피고소인”은 SM 라인 코퍼레이션 및 그 자회사, 계열사, 전임자, 승계인 및 양수인, 그리고 이들의 모든 임원, 이사, 직원, 대리인, 대표 및 SM 라인 코퍼레이션을 포함하되 이에 국한되지 않는 회사를 대신하여 행동하거나 행동할 목적을 가진 자를 의미하며 이를 포함합니다.

조사를 위한 주제

제3조 (f)항에 따라, 이윤재(“Mark”)씨에게 질문할 증언녹취는 SEA의 청구와 SM 그에 대한 방어에서 쟁점이 되는 모든 사안을 포괄합니다. 예시 목적으로만 제시되는 조사의 대표적 영역에는 다음이 포함됩니다.

1. 관련 기간 동안 SM 라인에서 부사장 및 수석부사장 겸 영업/운영 부문 최고책임자로서 맡은 귀하의 역할(해당 역할이 SAE 배송, 새시 부족, 장비 부족, 인력 부족, 예약 또는 잘못된 의사소통으로 인한 지연과 관련되었던 방식 포함).
2. 관련 기간 동안 SEA 배송과 관련된 비특권(Non-privileged) 커뮤니케이션(내부 및 외부), SEA 배송과 관련된 체선료 및 억류료, SEA 배송의 내륙 드레이지(drage)와 관련된 SEA 배송 관련 기타 요금(밥테일 요금(bobtail charges), 혼잡 할증료, 대기 요금, 오프사이트 보관 또는 “프리-풀(pre-pull)” 요금 및 기타 해당 추가 요금 등 내륙 운송에 대한 요금 제외).
3. 귀하가 다른 SM 라인 직원에게 SEA 배송 및/또는 고객 관계를 처리하는 방법과 관련하여 제공한 모든 지침과 관련된 비특권(Non-privileged) 커뮤니케이션.
4. 기간 동안의 모든 드레이지(drage) 계약, 송장, 작업 지시서, 배송 주문서, 구매 주문서, 면제 또는 연장 요청 및 응답, 결제 기록을 포함하는 SEA 배송.
5. “매장 문전”, “하우스 트럭업체”, “지정 트럭업체”, “선호 트럭업체”, “CNT(고객 지정 트럭업체)”, “컨테이너 야적장”이라는 용어에 대한 귀하의 이해와 이러한 용어가 SM 라인의 운영에서 어떻게 기능한지에 대한 귀하의 이해.
6. 2018년부터 현재까지 미국 컨테이너에 대한 계획, 협상, 산정, 책임 결정, 면제, 청구, 송장 발행 및 징수를 포함하여 무료 시간, 체선 및 구금과 관련된 SM 라인의 관행, 정책, 절차 및 의사 결정.
7. 2018년부터 현재까지 미국 내 컨테이너 내륙 운송을 주선하고 제공하기 위한 SM 라인의 관행, 정책, 절차 및 의사 결정.
8. 내륙 터미널에서의 새시를 포함하여 미국 내 컨테이너 내륙 운송과 관련하여 자동차 운송업체, 해상 터미널, 내륙 터미널 및 철도 운송업체와 맺은 SM 라인의 가격, 계약, 협의 및 약정.
9. 미국 내 내륙 운송을 제공하기 위한 SM 라인의 비용, 미국 내 무료 시간 초과 후 장비에 대한 SM 라인의 비용, 2018년부터 현재까지 미국 내 체선료 및 억류료로 인해 발생한 SM 라인의 수익.
10. CY 조건과 비교해 미국 내 매장 문전 배송 조건에서 SM 라인이 차지하는 배송의 상대적 비율.

11. 무료 시간 연장, 체선료 및 억류료의 요청 또는 면제, 체선료 및 억류료와 관련된 분쟁 해결과 관련된 SM 라인의 관행, 정책, 절차 및 의사 결정.
12. 미국에서 선적된 컨테이너와 관련하여 미지급 송장, 화물 보류 및 신용 보류의 추심과 관련된 SM 라인의 관행, 정책, 절차 및 의사 결정.
13. 팬데믹 시대의 혼잡 및 장비 가용성 제약과 관련하여 내륙 운송 요금 책임에 관한 SM 라인의 심의 및 의사 결정.
14. SM 라인과 SEA 컨테이너의 화주와의 계약.
15. 이 소송에서 쟁점인 SEA 배송에서 SM 라인의 체선료 및 억류료의 산정, 송장 발행 및 징수.
16. 이 소송에서 쟁점인 SEA 배송에 대한 SM 라인의 화물 보류 및 신용 보류.

Holland & Knight

31 West 52nd Street | New York, NY 10019 | T 212.513.3200 | F 212.385.9010
Holland & Knight LLP | www.hklaw.com

December 5, 2023

Christopher R. Nolan
Partner
(212) 513-3307
chris.nolan@hklaw.com

VIA OVERNIGHT DELIVERY

Judicial Assistance Officer
U.S. Department of State
Office of Legal Affairs, (L/CA/POG/GC)
2201 C Street, NW
SA-17, 10th Floor
Washington, DC 20522-1710

Re: ***Samsung Electronics America, Inc. v. SM Line Corporation*** (FMC Dkt. No. 23-01)
Request to Take Deposition of Yoon-Jai "Mark" Lee pursuant to the Hague Convention

Dear Judicial Assistance Officer:

I write on behalf of Complainant Samsung Electronics America, Inc. ("SEA") in the above captioned matter pending before the Federal Maritime Commission. There is currently litigation where SEA alleges, among other things, that Respondent SM Line Corporation ("SM Line"), engaged in unjust and unreasonable conduct with respect to its detention and demurrage practices and policies.

As more fully described in the attached Order Granting Request for Letter of Request Under Hague Convention ("Order") issued by Administrative Law Judge Alex Chintella, who oversees the Litigation, SEA seeks to compel testimony of a former employee of SM Line, Mr. Yoon-Yai "Mark" Lee, who resides in South Korea. Discovery to date has confirmed that Mr. Lee's personal knowledge or involvement on topics that are critically relevant to SEA's claims and SM Line's purported defenses thereto. Mr. Lee can served at the place of his current employer:

OEC Group (Seoul)
03186 Rm904 Gwanghwamun Officia
163 Shinmunno 1ga, Jongno-Gu, Seoul
South Korea
ATTN: Yoon-Jai "Mark" Lee

Judicial Assistance Officer
U.S. Department of State
Page 2

The mailing address of the U.S. Court to which the executed letters rogatory should be returned to is:

Federal Maritime Commission
800 North Capitol Street NW
Washington, DC 20573-0001
Telephone: (202) 523-5725
Email: judges@fmc.gov
ATTN: Alex M. Chintella, Administrative Law Judge

The contact information for the proper South Korean authority is as follows:

National Court Administration
Attn: Director of International Affairs
Seocho-daero 219
Seocho-gu
SEOUL 06590
Republic of Korea
Telephone: +82 (2) 3480 1734
Fax: +82 (2) 533 2824
Email: international@scourt.go.kr

Finally, a certified check payable in the amount of \$2,275 to the U.S. Embassy Seoul is enclosed. If additional costs are incurred in excess of the required deposit which accompanies the letter, SEA will be the responsible party for such fees.

Should you have any questions, please do not hesitate to contact me.

Sincerely,



Christopher R. Nolan
31 West 52nd Street
New York, NY 10019
Telephone: (212) 513-3200
Mobile: +1 (646) 284-8996
Fax: (212) 385-9010
chris.nolan@hklaw.com

CERTIFICATION

TransPerfect is globally certified under the standards ISO 9001:2015, ISO 17100:2015, and ISO 18587:2017. This Translation Certificate confirms the included documents have been completed in conformance with the Quality Management System documented in its ISO process maps and are, to the best knowledge and belief of all TransPerfect employees engaged on the project, full and accurate translations of the source material.

File Name(s): Order, Letter Rogatory, and Related Documents Pursuant to the Hague Convention.docx

Source Language(s): English (United States)

Target Language(s): Korean (South Korea)

Authorized Signature:

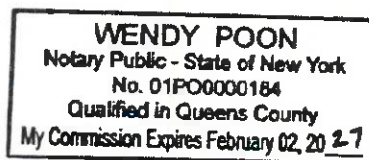


Name: Jacqueline Yorke

Title: Project Manager

Date: December 1, 2023

Signature, Notary Public:



Stamp: Notary Public

Reason for signature: I approve the accuracy of this document content as written

인증서

TransPerfect는 국제품질규격 ISO 9001:2015, ISO 17100:2015, 및 ISO 18587:2017 인증을 획득하였습니다. 본 번역 인증서는 이에 포함된 문서들이 ISO 프로세스 맵에 문서화된 품질 관리 시스템을 준수하여 번역되었으며, 본 프로젝트를 담당할 모든 TransPerfect 직원들이 알고 있고 믿는 한 원문과 상위 없는 번역문임을 확인합니다.

파일명: Order, Letter Rogatory, and Related Documents Pursuant to the Hague Convention.docx
원문 언어: 영어 (미국)
번역 언어: 한국어 (한국)

서명권자의 서명

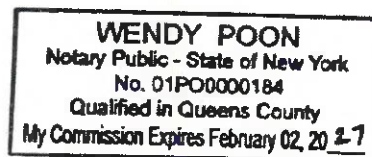


이름: **Jacqueline Yorke**

직책: **프로젝트 매니저**

날짜: **2023년 12월 5일**

공증인 서명:



공증인 날인:

서명 사유: 본인은 상기와 같이 본 문서 내용이 정확함을 인증합니다

FEDERAL MARITIME COMMISSION

Office of Administrative Law Judges

SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC., *Complainant*

v.

SM LINE CORPORATION, *Respondent*.

DOCKET NO. 23-01

Served: November 21, 2023

ORDER OF: Alex M. CHINTELLA, *Administrative Law Judge*.

ORDER GRANTING REQUEST FOR LETTER OF REQUEST UNDER HAGUE CONVENTION

On November 18, 2023, Complainant Samsung Electronics America, Inc. ("SEA") filed an application and Notice of Letter of Request to Take the Deposition of Yoon-Jai ("Mark") Lee pursuant to the Hague Convention on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters. Under Commission Rule 142, depositions in a foreign country may be taken pursuant to such a letter of request, which may be granted on application of the party seeking the deposition without any showing that taking the deposition in another manner is impracticable. 46 C.F.R. 502.142.

SEA has represented that Mr. Lee began employment with Respondent SM Line Corporation ("SM Line") in January 2017 and served as Senior Vice President/Chief Executive of Sales/Operations from January 2021 until his departure from SM Line in 2023. The topics for examination listed in SEA's request include Mr. Lee's role in issues related to SEA shipments and related delays, demurrage and detention, arrangements for inland transportation, and other questions that are reasonably related to SEA's claims. The proposed Letter of Request appears to be in the proper format and to comply with the relevant provisions of the Hague Convention. Therefore, I authorize SEA to utilize the Hague Convention procedures in seeking the deposition of Mr. Lee and order SEA to comply with all applicable laws of the Republic of Korea in doing so. The Letter of Request, with minor corrections, is attached. Counsel for SEA may file this Order and the Letter of Request, together with any necessary supporting documents or translations, with the relevant authorities.

Alex Michael
Chintella

Digitally signed by Alex
Michael Chintella
Date: 2023.11.21 13:44:22
-05'00'

Alex M. Chintella
Administrative Law Judge

BEFORE THE FEDERAL MARITIME COMMISSION

SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC.,

Complainant,

v.

SM LINE CORPORATION,

Respondent.

Docket No. 23-01

**LETTER OF REQUEST FOR INTERNATIONAL JUDICIAL ASSISTANCE
PURSUANT TO THE HAGUE CONVENTION OF 18 MARCH 1970
ON THE TAKING OF EVIDENCE ABROAD IN CIVIL OR COMMERCIAL MATTERS**

The Federal Maritime Commission ("FMC" or "Commission"), the United States-based administrative agency, presents its compliments to the appropriate judicial authority of the Republic of Korea under the Hague Convention on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters ("Hague Convention"), and requests international judicial assistance to obtain evidence to be used in a civil proceeding before the Commission in the above-captioned matter. The Commission respectfully requests that the appropriate judicial authority of the Republic of Korea recognize this Letter of Request from this Commission and arrange for its execution, in adherence to the Hague Convention and in the interest of comity.

WHEREAS, a lawsuit is pending before the Commission in which Samsung Electronics America, Inc. ("SEA") is the claimant and SM Line Corporation is the respondent ("SM Line," collectively, "Parties"), and it has been suggested to the Commission that justice cannot be completely done between the Parties without the oral testimony of Yoon-Jai ("Mark") Lee ("Mr. Lee" or "Witness");

WHEREAS, the Witness is located in the Republic of Korea;

WHEREAS, the oral testimony requested herein is relevant to the subject matter of this action

and may be necessary for adjudication of the Parties' claims and defenses thereto, and the request for this oral testimony is not unduly burdensome;

THEREFORE, the Commission requests that the appropriate judicial authority of the Republic of Korea, in furtherance of justice, by proper and usual process of your honorable Commission, cause the Witness to appear for oral examination.

If any part of this Letter of Request cannot be enforced, it is requested that the remaining enforceable portion be enforced.

LETTER OF REQUEST

(Convention of 18 Mar 1970 on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters)

1.	Sender	Federal Maritime Commission 800 North Capitol Street NW Washington, DC 20573-0001 USA
2.	Central Authority of the Requested State	National Court Administration Attn: Director of International Affairs Seocho-daero 219 Seocho-gu, Seoul 06590 Republic of Korea
3.	Person to whom the executed request is to be returned	Administrative Law Judge Alex M. Chintella Federal Maritime Commission 800 North Capitol Street NW Washington, DC 20573-0001 USA
4.	Specification of the date by which the requesting authority requires receipt of the response to the Letter of Request	
	Date	December 1, 2023
	Reason for urgency	Under the current scheduling order dated October 30, 2023, the time for obtaining fact depositions closes on January 19, 2024.

In conformity with Article 3 of the Convention, the undersigned applicant has the honor to submit the following request:

5. a	Requesting authority (Art. 3(a))	Federal Maritime Commission 800 North Capitol Street NW Washington, DC 20573-0001 USA
b	To the Competent Authority of (Art. 3(a))	The Republic of Korea
c	Names of the case and any identifying number	Samsung Electronics America, Inc. v. SM Line Corporation, Docket No. 23-01 (Federal Maritime Commission)

Names and addresses of the parties and their representatives (including representatives in the Requested State) (Art. 3(b))		
a	Complainant	Samsung Electronics America, Inc. 85 Challenger Road, Ridgefield Park, New Jersey, 07660-2118
	Representatives	Christopher R. Nolan Allison N. Skopec Chiara D. Kalogjera-Sackellares 31 West 52nd Street New York, NY 10019 Telephone: (212) 513-3200 Telephone: (212) 513-3463 Telephone: (212) 513-3584 chris.nolan@hklaw.com allison.skopec@hklaw.com chiara.sackellares@hklaw.com Gerald A. Morrissey III Kristine O. Little 800 17th Street NW, Suite 1100 Washington, D.C. 20006 Telephone: (202) 469-5497 Telephone: (202) 469-5549 gerald.morrissey@hklaw.com kristine.little@hklaw.com Hyun Yoon 1650 Market Street, Suite 3300 Philadelphia, PA 19103 Telephone: (215) 252-9537 eric.yoon@hklaw.com
b	Respondent	SM Line Corporation SM R&D Center, #78, Magokjungang, 8-ro, Gangseo-gu Seoul, Korea 07803 SM Line Corporation conducts business in the United States under the same name, SM Line Corporation, with its principle corporate office at: 1750 East Northrop Boulevard #140, Chandler, Arizona 85286
7. a	Nature of the proceedings	Federal Maritime Commission administrative action filed pursuant to 46 U.S.C. § 41301. SEA is seeking a cease and desist order and reparations for alleged injuries caused to it by Respondent due to its violations of the Shipping Act.
b	Summary of complaint	SEA is an electronic products company incorporated in the United States in 1978, offers home appliances, phones, tablets, smartwatches, mobile accessories, mobile audio,

		televisions, monitors, and computer products to the American public. SEA's complaint alleges the following: Beginning in approximately late-2020 to mid-2021, SM Line began repeatedly failing to properly perform its obligations for inland transportation to the inland destinations. Aware of challenges with intermodal transportation logistics, SM Line continued to transport SEA goods on store door terms under through bills of lading or sea waybills for inland delivery in the United States during 2021 and 2022 and during that time repeatedly failed to properly perform its inland transportation obligations, exposing SEA to unreasonable costs, charges, delays, and other harms. As a result of SM Line's unreasonable practices, SEA has been forced to pay excessive and unlawful charges incurred by SM Line—known as “demurrage and detention” charges—and has been forced to undertake and perform the ocean carrier's inland transportation responsibilities in order to continue to import its products sold to American consumers. SEA has dealt with and continues to face manifestly unjust and unreasonable charges and practices in connection with inland transportation arrangements that are the responsibility of SM Line under its “store door” shipments. SEA has brought claims under the Shipping Act 46 U.S.C. § 41102(c) (unjust and unreasonable practices in handling property), 46 U.S.C. § 41104(a)(15) - OSRA – Invoices without Information, and 46 U.S.C. § 41104(a)(14) – OSRA – Unreasonable Charges.
c	Summary of defense and counterclaim	Respondent denies the allegations made by SEA under the Shipping Act. Respondent raises various affirmative defenses, including that (1) the FMC lack subject matter jurisdiction over the claims, (2) SEA lacks standing, (3) that SEA failed to state a claim, (4) the conduct does not constitute a practice within the meaning of 46 U.S.C. § 41102(c), (5) the allegations in the Complaint lack a meritorious factual basis, (6) some or all of the charges which are the subject of the Complaint were imposed by and paid to persons other than SM Line, (7) Some or all the charges which are the subject of the Complaint were incurred due to the acts and or omissions of SEA and/or its agents. Respondent noted that it reserves rights to bring a counterclaim against SEA but has not raised any to date.
d	Other necessary information or documents	The witness whose deposition testimony is sought is Mark (Yoon-Jai) Lee, former who served as SVP/Chief executive of Sales/Operations at SM Line until a few months ago. Mr. Lee would serve as a 143(b)(6) corporate witness who likely has relevant information and knowledge related to SM Line's

		practices and procedures employed during the relevant period, including SM Line's relationship and decision-making related to SEA.
8. a	Evidence to be obtained or other judicial act to be performed (Art. 3(d))	This letter of request seeks the testimony of Mark Lee.
b	Purpose of the evidence or judicial act sought.	The evidence is sought for use by SEA in drafting Complainant's brief, proposed findings of fact, and Appendix, due on March 15, 2024, and any potential needs after this stage such as trial. SEA believes that the testimony requested likely will support its claims related to the Shipping Act.
9.	Identity and address of persons to be examined (Art. 3(e))	Yoon-Jai ("Mark") Lee OEC Group (Seoul) 03186 Rm904 Gwanghwamun Officia 163 Shinmunno 1ga, Jongno-Gu, Seoul South Korea
10.	Questions to be put to the persons to be examined, or statements of the subject matter about which they are to be examined (Art. 3(f))	See <u>Exhibit 1</u>
11.	Any requirement that the evidence be given on oath or affirmation and any special form to be used (Art. 3(h))	The testimony should be given under oath. The form of oath ordinarily used under Article 321 of the Civil Procedure Act is acceptable. SEA further requests that a transcript of the proceeding be prepared for distribution after the completion of the deposition.
12.	Special methods or procedures to be followed (Arts 3(i) and 9)	The Requesting Authority further requests that the questions and answers be transcribed verbatim. The Requesting Authority requests that, to the extent permissible under the law of Korea, the parties' US legal counsel and Korean legal counsel be permitted to put follow-up questions to the witnesses. To the extent that is not permissible under the law of Korea, the Requesting Authority requests that the parties' US legal counsel or Korean counsel be permitted to provide a list of follow-up questions to the judge and that the judge put them to the witnesses.
13.	Request for notification of the time and place for the execution of the Request and identity	The Requesting Authority requests that the parties' representatives listed above be given advance notice, by mail, email, or other electronic means, of the time and place of all proceedings to be held in connection with this Letter of Request and of the time and place for the witness's testimony. The

	and address of any person to be notified (Art. 7)	Requesting Authority further requests that the date of the witnesses' testimony should be set no later than thirty (30) days after receipt of the Letter of Request.
14.	Request for attendance or participation of judicial personnel of the requesting authority at the execution of the Letter of Request (Art. 8)	Not applicable.
15.	Specification of privilege or duty to refuse to give evidence under the law of the Requesting State (Art. 11(b))	See Exhibit 2 (Parties' Confidentiality Agreement).
16.	The fees and costs incurred which are reimbursable under the second paragraph of Article 14 or under Article 26 of the Convention will be borne by:	The Parties.

CONCLUSION

This Commission, in the spirit of comity and reciprocity, hereby requests international judicial assistance in form of this Letter of Request seeking testimony described herein, from the appropriate judicial authority of the Republic of Korea. This Commission extends to all judicial other authorities of the Republic of Korea the assurances of its highest consideration.

Date of request	November 21, 2023.
Signature and seal of the Requesting Authority	Alex Michael Chintella Digitally signed by Alex Michael Chintella Date: 2023.11.21 13:43:58 -05'00' Administrative Law Judge Alex M. Chintella Federal Maritime Commission 800 North Capitol Street NW Washington, DC 20573-0001 USA 

EXHIBIT 1

DEFINITIONS

The following definitions shall apply to all capitalized terms used herein.

1. "Chassis" refers to the load-bearing framework and associated equipment designed for use by Motor Carriers for over-the-road transportation of international shipping containers in the United States.
2. "Communication" whether used in the singular or plural means the transmission, sending and/or receipt of information of any kind, or the attempt to elicit information of any kind, by and/or through any means between any Person or Persons. The phrase "communication between" is defined to include instances where one party communicates with another party but that other party does not necessarily respond.
3. "Container" or "Containers" means an intermodal shipping container used for the carriage of goods in Ocean Transportation and Inland Transportation.
4. "CY move" or "CY terms" means Ocean Transportation under an Ocean Carrier bill of lading or sea waybill to a Marine Terminal, not including further Inland Transportation.
5. "Demurrage" means charges assessed in connection with Containers at a Marine Terminal or Inland Terminal for pickup after the applicable period of Free Time, including, but not limited to, similar charges of the type described but having other names, such as "line demurrage," "port demurrage," "terminal demurrage," "long-dwell fees," "storage" charges, etc.
6. "Detention" means charges assessed with respect to Containers or equipment during a period after removal from a Marine Terminal or Inland Terminal beyond the applicable Free Time period before the Container or equipment is returned to a designated return location, including, but not limited to, similar charges of the type described but having other names, such as "Per Diem."

7. "FMC" or the "Commission" means the Federal Maritime Commission and any and all of its agents, representatives, employees, consultants, contractors, subcontractors, investigators, attorneys, and any other persons or entities acting or purporting to act on behalf of the Federal Maritime Commission.

8. "Free Time" means the period of time a (i) Container can remain at a Marine Terminal or Inland Terminal without incurring Demurrage charges, and (ii) Container or a Chassis can remain outside of a Marine Terminal or Inland Terminal without incurring Detention charges.

9. "Inland Terminal" means rail terminals, Container yards, off-dock Container yards ("ODCYs"), freight stations, intermodal equipment storage areas, Container depots, and similar facilities in the United States used for the transportation of Containers in Inland Transportation.

10. "Inland Transportation" means the overland transportation of goods or Containers by rail or truck to or from the inland place of receipt or place of delivery identified on a bill of lading or sea waybill to or from the port of loading or discharge identified on a bill of lading or sea waybill.

11. "Marine Terminal" means a terminal located in a United States port of loading or discharge identified on a bill of lading or sea waybill where the loading or discharge of Containers to or from vessels for Ocean Transportation occurs.

12. "Motor Carrier" refers to a motor vehicle operator and/or drayage company transporting property for compensation.

13. "Ocean Carrier" is a Person that is an "ocean common carrier" as defined under the Shipping Act of 1984 and subsequent FMC regulations, including SM Line.

14. "Ocean Transportation" means the transportation over water between a port in the United States and a foreign port identified on a bill of lading or sea waybill.

15. "Person" whether used in the singular or plural means any natural person, firm, association, partnership, corporation, business, trust, public entity, or other form of legal entity.

16. "Relevant Time Period" shall mean the period of time from January 1, 2020 to present, unless otherwise specifically indicated.

17. "SEA" or "Complainant" means Samsung Electronics America, Inc.

18. "SEA Shipment(s)" means the Container shipments of goods transported by SM Line, its affiliates, contractors, sub-contractors and/or agents for which SM Line was identified as the carrier and SEA was identified as a consignee or notify party on a SM Line bill of lading or sea waybill, or for which SM Line directly or indirectly assessed or invoiced SEA (including but not limited to invoices for demurrage or detention from SM Line listing SEA as payer or consignee).

19. "Store Door move" or "Store Door terms" means the combined Ocean Transportation and Inland Transportation under one Ocean Carrier bill of lading or sea waybill to and through a Marine Terminal at a port of discharge or destination and to an inland place of delivery or final destination stated on the bill of lading or sea waybill.

20. "You" or "Yours" means Yoon-Jai ("Mark") Lee.

21. "SM Line" or "Respondent" means and includes SM Line Corporation and its subsidiaries, affiliates, predecessors, successors and assigns, and all their officers, directors, employees, agents, representatives, and persons acting or purporting to act on their behalf, including, but not limited to, SM Line Corporation.

TOPICS FOR EXAMINATION

Per Art. 3(f), deposition questioning of Mr. Yoon-Jai ("Mark") Lee will encompass all matters that are at issue in SEA's claims and SM Line's defenses thereto. By way of examples only, the representative areas of examinations will include:

1. Your role as a Vice President and Senior Vice President and Chief Executive of Sales/Operations at SM Line during the Relevant Time Period, including how it related to SEA Shipments, delays due to Chassis shortage, equipment shortage, personnel shortage, appointments, or miscommunication(s).
2. Non-privileged Communications (internal and external) in connection with SEA Shipments, Demurrage and Detention charges in connection with SEA Shipments, and other charges in connection with SEA Shipments relating to Inland Transportation of SEA Shipments (other than charges for inland drayage, such as, bobtail charges, congestion surcharges, waiting charges, off-site storage or "pre-pull" charges, and other such additional charges), during the Relevant Time Period.
3. Non-privileged Communications related to any instructions given by You to other SM Line employees regarding how to handle SEA Shipments and/or client relationship.
4. SEA Shipments, including all drayage agreements, invoices, work orders, delivery orders, purchase orders, waiver or extension requests and responses, and payment records during the Relevant Time Period.
5. Your understanding of the terms "store door," "house trucker," "nominated trucker," or "preferred trucker," or "CNT (customer nominated trucker)," "container yard" and how those terms functions in the operations of SM Line as You understand them.
6. SM Line's practices, policies, procedures and decision making in connection with Free Time, Demurrage, and Detention, including planning, negotiating, assessment, determination of responsibility, waiver, charging, invoicing, and collection for United States Containers since 2018 to the present.
7. SM Line's practices, policies, procedures and decision making for arranging and providing Inland Transportation of Containers in the United States since 2018 to the present.
8. SM Line's pricing, contracts, agreements, and arrangements with Motor Carriers, Marine Terminals, Inland Terminals, and Rail Carriers in connection with the Inland Transportation of Containers in the United States, including with respect to Chassis at Inland Terminals.
9. SM Line's costs for providing Inland Transportation in the United States, SM Line's costs for equipment past Free Time in the United States, and SM Line's revenue from Demurrage and Detention in the United States from 2018 to the present.
10. SM Line's relative proportion of shipments into the United States on Store Door terms compared to CY terms.

11. SM Line's practices, policies, procedures and decision making in connection with the extension of Free Time, requests or waivers of Demurrage and Detention charges, and dispute resolution in connection with Demurrage and Detention charges.
12. SM Line's practices, policies, procedures and decision making with respect to collection of unpaid invoices, cargo holds and credit holds in connection with Containers shipped in the United States
13. SM Line's deliberation and decision making concerning responsibility for Inland Transportation charges in connection with pandemic-era congestion and equipment availability constraints.
14. SM Line's agreements with the shippers of SEA Containers.
15. SM Line's assessment, invoicing and collection of Demurrage and Detention on SEA Shipments at issue in this proceeding.
16. SM Line's cargo holds and credit holds on SEA Shipments at issue in this proceeding.

미연방해사위원회

행정법 판사실

삼성전자 미국법인, 고소인

대

SM 라인 코퍼레이션, 피고소인

문서번호 23-01

송달일: 2023년 11월 21일

주문: 행정법 판사 Alex M. CHINTELLA

헤이그 협약에 따른 요청서에 대한 요청 허가 명령

2023년 11월 18일, 고소인 삼성전자 미국법인(이하 “SEA”)은 민사 또는 상사의 해외증거조사에 관한 헤이그 협약(Hague Convention on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters)에 따라 신청서 및 이윤채(“Mark”)의 증언녹취 요청서 통지를 제출했다. 위원회 규칙 142에 따라 외국에서의 증언녹취는 해당 요청서에 따라 이루어져야 하며, 다른 방식으로 증언녹취를 하는 것이 불가능함을 보이지 않고도 증언녹취를 구하는 당사자가 신청 시에 부여될 수 있다. 46 C.F.R. 502.142.

SEA는 이씨가 2017년 1월에 SM 라인 코퍼레이션(“SM 라인”)에서 고용 관계를 시작했고 2021년 1월부터 SM 라인을 떠난 2023년까지 영업/운영 부문의 수석부사장/최고책임자를 역임했다고 진술했다. SEA의 요청에 나열된 검토 관련 주제에는 SEA 배송 관련 문제와 지연, 체선료 및 억류료, 내륙 운송 준비와 관련된 문제에서 이씨의 역할 및 SEA의 청구와 합리적으로 관련된 기타 질문이 포함된다. 제안된 요청서는 적절한 형식을 갖추었고 헤이그 협약의 관련 조항을 준수하고 있는 것으로 보인다. 따라서 본인은 SEA가 이씨의 증거녹취를 위해 헤이그 협약 절차를 사용하도록 허가하며 SEA가 그렇게 함에 있어 대한민국의 모든 관련 법을 준수할 것을 명령한다. 사소한 수정 사항이 포함된 요청서가 첨부되었다. SEA 변호인은 이 명령 및 요청서와 적절한 허가를 받아 필요한 증빙 문서 또는 번역본을 함께 제출할 수 있다.

[전자 서명] Michael Chintella

Alex Michael Chintella가 디지털 서명함

날짜: 2023.11.21 13:44:22 -05'00'

Alex M. Chintella

행정법 판사

미연방해사위원회 앞:

삼성전자 미국법인,

고소인

대

SM 라인 코퍼레이션,

피고소인.

문서번호. 23-01

1970년 3월 18일 민사 또는 상사의 해외증거조사에 관한 헤이그 협약에 따른
국제 사법 지원을 위한 요청서

미국 행정기관인 미연방해사위원회("FMC" 또는 "위원회")는 민사 또는 상사의 해외증거조사에 관한 헤이그 협약("헤이그 협약")에 따라 대한민국의 적절한 사법 당국에 소장을 제출하며, 상기한 사안에 대해 위원회 앞에 민사 소송절차에 사용될 증거 획득을 위한 국제 사법적 지원을 요청합니다. 위원회는 대한민국의 적절한 사법 당국이 본 위원회의 요청서를 인정하고 헤이그 협약에 따라, 그리고 호의를 위하여 그 실행을 준비해줄 것을 정중히 요청합니다.

이에, 위원회 앞에 소송이 계류 중이며 이 소송에서 삼성전자 미국법인("SEA")은 고소인이고 SM 라인 코퍼레이션은 피고소인("SM 라인," 통칭하여, "당사자들")이며, 이윤재("Mark")("이씨" 또는 "증인")의 구두 증언이 없이는 당사자들 간에 정의가 완전히 구현될 수 없다는 사실이 위원회에 제안되었고,

이에, 증인은 대한민국에 위치하며,

이에, 여기서 요청된 구두 증언은 본 소송의 주제 사안과 관련이 있고, 당사자들의 청구에 대한 판결 및 청구에 대한 방어에 필요하며, 본 구두 증언에 대한 요청은 부당하게

부담스럽지 않습니다.

따라서 위원회는 대한민국의 적절한 사법 당국이 정의의 실현을 위해, 명예로운 위원회의 적절하고 통상적인 절차에 따라 증인이 구두 심사를 위해 출석하도록 해줄 것을 요청합니다.

본 요청서의 일부를 집행할 수 없을 경우, 남은 집행 가능한 부분을 집행해줄 것을 요청합니다.

요청서

(민사 또는 상사의 해외증거조사에 관한 1970년 3월 18일 협약)

1.	발송인	미연방해사위원회 800 North Capitol Street NW Washington, DC 20573-0001 USA
2.	요청국의 중앙 당국	한국 법원행정처 참조: 국제심의회 대한민국 서울특별시 서초구 서초대로 219, 06590
3.	실행된 요청이 반환될 사람	행정법 판사 Judge Alex M. Chintella 미연방해사위원회 800 North Capitol Street NW Washington, DC 20573-0001 USA
4.	요청 당국이 요청서에 대한 응답 수신을 해야 하는 날짜의 명시	
	날짜	2023년 12월 1일
	긴급성의 사유	2023년 10월 30일자 최신 일정 명령에 따르면, 사실 증언녹취를 확보할 수 있는 기간은 2024년 1월 19일에 마감됩니다.

협약 제3조에 따라, 아래에 서명한 신청인은 다음의 요청을 제출하는 것을 영광으로 생각합니다.

5.	요청 당국(제3조 a (a)항)	미연방해사위원회 800 North Capitol Street NW Washington, DC 20573-0001 USA
b	(제3조 (a)항)의 관계 당국에게	대한민국

c	사건명 및 식별 번호	삼성전자 미국법인 대 SM 라인 코퍼레이션, 문서번호. 23-01 (미연방해사위원회)
	당사자 및 그 대리인(요청국의 대리인 포함)의 이름 및 주소(제3조 (b)항).	
a	고소인	삼성전자 미국법인 85 Challenger Road, Ridgefield Park, New Jersey, 07660-2118
	대리인	Christopher R. Nolan Allison N. Skopec Chiara D. Kalogjera-Sackellares 31 West 52nd Street New York, NY 10019 전화: (212) 513-3200 전화: (212) 513-3463 전화: (212) 513-3584 chris.nolan@hklaw.com allison.skopec@hklaw.com chiara.sackellares@hklaw.com Gerald A. Morrissey III Kristine O. Little 800 17th Street NW, Suite 1100 Washington, D.C. 20006 전화: (202) 469-5497 전화: (202) 469-5549 gerald.morrissey@hklaw.com kristine.little@hklaw.com 윤현 1650 Market Street, Suite 3300 Philadelphia, PA 19103 전화: (215) 252-9537 eric.yoon@hklaw.com
b	피고소인	SM 라인 코퍼레이션 SM R&D Center, #78, Magokjungang, 8-ro, Gangseo-gu Seoul, Korea 07803 SM 라인 코퍼레이션은 동일한 이름인 SM 라인 코퍼레이션으로 미국에서 사업을 운영하며, 주 사업장 소재지는 다음과 같습니다. 1750 East Northrop Boulevard #140, Chandler, Arizona 85286

7. a	절차의 성격	46 U.S.C. § 41301에 따라 제기된 미연방해사위원회 행정 소송. SEA는 피고소인의 해운법 위반으로 인해 자신에게 초래된 손해 혐의에 대해 중단 명령과 배상을 요구하고 있습니다.
b	소장 요약	SEA는 1978년 미국에서 설립된 전자 제품 회사로 미국 대중에게 가전제품, 전화기, 태블릿, 스마트워치, 모바일 액세서리, 모바일 오디오, 텔레비전, 모니터 및 컴퓨터 제품을 제공합니다. SEA의 소장은 다음과 같은 혐의를 제기합니다. 2020년 말부터 2021년 중반까지 SM 라인이 내륙 목적지까지 내륙 운송 의무를 적절하게 이행하지 못하는 일이 반복되기 시작했습니다. 인터모달 운송 물류의 문제점을 인식한 SM 라인은 2021년과 2022년 동안 미국 내륙 배송을 위해 선하증권 또는 해상 운송장을 통한 매장 문전 배송 조건으로 SEA 상품을 계속 운송했으며, 해당 기간 동안 내륙 운송 의무를 적절히 이행하지 않는 일이 반복되어 SEA가 불합리한 비용, 요금, 지연 및 기타 피해에 노출되었습니다. SM 라인의 불합리한 관행의 결과로 SEA는 “채선료 및 억류료” 비용으로 알려진 과도하고 불법적인 비용을 지불해야 했고, 미국 소비자에게 판매되는 제품을 계속 수입하기 위해 해상 운송업체의 내륙 운송 책임을 맡아서 수행해야 했습니다. SEA는 SM 라인의 “매장 문전(store door)” 배송에 따른 책임인 내륙 운송 수단과 관련하여 명백하게 부당하고 불합리한 혐의와 관행을 처리하고 지속적으로 직면하고 있습니다. SEA는 해운법 46 U.S.C. § 41102(c) (재산 취급 시 부당하고 비합리적인 관행), 46 U.S.C. § 41104(a)(15) - OSRA - 정보가 없는 송장, 46 U.S.C. § 41104(a)(14) - OSRA - 비합리적인 요금에 따라 청구를 제기했습니다.

c	항변 및 반소 요지	피고소인은 해운법에 따른 SEA의 혐의를 부인합니다. 피고소인은 다음과 같은 다양한 적극적 항변을 제기합니다. 즉, (1) FMC가 청구에 대한 주제 관할권이 없고, (2) SEA의 원고적격성(standing)이 부족하고, (3) SEA가 청구를 진술하지 못했고, (4) 해당 행위가 46 U.S.C. § 41102(c)의 의미 내에서 관행을 구성하지 않으며, (5) 소장의 혐의는 상세한 사실적 근거가 없고, (6) 소장의 주제인 요금의 일부 또는 전부가 SM 라인 이외에 의해 부과되고 지불되었고, (7) 소장의 대상이 되는 요금의 일부 또는 전부가 SEA 및/또는 그 대리인의 행위 또는 부작위로 인해 발생했다는 점입니다. 피고소인은 SEA에 대한 반소를 제기할 권리를 보유하고 언급했으나 현재까지 이를 제기하지 않았습니다.
d	기타 필요한 정보 또는 문서	증언독취를 위한 증언을 해줄 증인은 몇 달 전까지 SM 라인에서 영업/운영 부문 수석부사장/최고책임자를 역임한 이 (윤재) Mark입니다. 이씨는 SEA와 관련된 SM 라인의 관계 및 의사결정을 포함해 관련 기간 동안 SM 라인의 관행 및 절차와 관련된 정보와 지식을 가지고 있을 가능성이 있는 143(b)(6) 기업 증인의 역할을 했을 것입니다.
8. a	획득할 증거 또는 수행할 기타 사법 조치(제3조 (d)항)	본 요청서는 Mark Lee의 증언을 요청합니다.
b	요청되는 증거 또는 사법 조치의 목적	이 증거는 2024년 3월 15일에 마감되는 원고의 요약서, 제안된 사실인정문(findings of fact) 및 부록의 초안을 작성할 때, 그리고 재판과 같은 이 단계 이후의 잠재적 필요가 있을 때 SEA가 사용하기 위해 요청됩니다. SEA는 요청된 증언이 해운법과 관련된 자사의 청구를 뒷받침할 수 있을 것으로 믿고 있습니다.
9.	조사 대상자의 신원 및 주소(제3조 (e)항)	이윤재(“Mark”) OEC 그룹(서울) 03186 Rm904 Gwanghwamun Officia 163 Shinmunno 1ga, Jongno-Gu, Seoul South Korea
10.	조사 대상자에게 질문할 사항 또는 그들에게 조사할 주제 사안에 대한 진술(제3조 (f)항)	<u>별첨 1 참조</u>

11.	증거는 선서 또는 확인하에 제공해야 한다는 요구 사항 및 사용해야 하는 특별한 양식(제3조 (h)항)	증언은 선서 아래 제공되어야 합니다. 민사소송절차법 제321조에 따라 일반적으로 사용되는 선서 양식을 사용할 수 있습니다. 또한 SEA는 증언이 완료된 후 배포를 위해 소송 절차의 녹취록을 작성해 줄 것을 요청합니다.
12.	준수할 특별한 방법 또는 절차(제3조 (i)항 및 제9조)	요청 당국은 질문과 답변을 단어 그대로 녹취할 것을 추가로 요청합니다. 요청 당국은 대한민국 법률에 따라 허용되는 범위 내에서 당사자의 미국 변호사와 한국 변호사가 증인에게 후속 질문을 하도록 허용해 줄 것을 요청합니다. 대한민국 법률에 따라 허용되는 범위 내에서 요청 당국은 당사자의 미국 변호사 또는 한국 변호사가 후속 질문 목록을 판사에게 제공하고 판사가 증인들에게 질문하도록 허용해 줄 것을 요청합니다.
13.	요청 실행을 위한 시간과 장소, 통지 대상자의 신원 및 주소에 대한 통지 요청(제7조)	요청 당국은 위에 나열된 당사자들의 대리인에게 본 요청서와 관련하여 개최될 모든 절차의 시간과 장소, 그리고 증인의 증언 시간과 장소를 우편, 이메일 또는 기타 전자적 수단을 통해 사전 통지할 것을 요청합니다. 요청 당국은 증인의 증언 날짜를 요청서 수령 후 삼십(30) 일 이내에 정할 것을 추가로 요청합니다.
14.	요청서 집행 시 요청 당국의 사법 담당자의 출석 또는 참여 요청(제8조)	해당 사항 없음.
15.	요청국의 법률에 따라 증거 제공을 거부할 수 있는 특권 또는 의무의 명시(제11조 (b)항).	<u>별첨 2</u> (당사자들의 기밀 계약) 참조.
16.	제14조 2항 또는 협약 제26조에 따라 환급 가능한 발생 수수료 및 비용은 다음이 부담합니다.	당사자들.

결론

본 위원회는 호의와 상호 호혜의 정신에 입각해 대한민국의 적절한 사법 당국에 본 요청서에 설명된 증언을 요청하는 본 요청서의 형태로 국제 사법 공조를 요청합니다. 본

위원회는 대한민국의 모든 다른 사법 당국에 최대의 경의를 표합니다.

요청 날짜	2023년 11월 21일
요청 당국의 서명 및 날인	[전자 서명] Michael Chintella Alex Michael Chintella가 디지털 서명함 날짜: 2023.11.21 13:43:58 -05'00' [날인:] 미연방해사위원회 1961 행정법 판사 Alex M. Chintella 미연방해사위원회 800 North Capitol Street NW Washington, DC 20573-0001 USA

별첨 1

정의

다음 정의는 본 문서에 사용된 모든 대문자 용어에 적용됩니다.

1. “채시(Chassis)”는 미국에서 국제 운송 컨테이너의 육로 운송을 위해 자동차 운송업체가 사용하도록 설계된 하중 지지 프레임워크 및 관련 장비를 말합니다.
2. “커뮤니케이션”은 단수인지 복수인지와 무관하게 모든 종류의 정보의 전송, 송신 및/또는 수신, 또는 개인 또는 개인들 간에 모든 수단을 통해 모든 종류의 정보를 유도하려는 시도를 의미합니다. “사이의 통신”이라는 문구는 한 당사자가 다른 당사자와 통신하지만 상대방이 반드시 응답하지 않는 경우가 포함되는 것으로 정의됩니다.
3. “컨테이너” 또는 “컨테이너들”은 해상 운송 및 내륙 운송에서 상품 운송에 사용되는 인터모달 운송 컨테이너를 의미합니다.
4. “CY 운송(CY move)” 또는 “CY 조건(CY terms)”은 해상 운송업체 선하증권 또는 해상 운송장에 따른 해양 터미널로의 해상 운송을 의미하며, 추가적인 내륙 운송은 포함되지 않습니다.
5. “체선료(Demurrage)”는 해상 터미널 또는 내륙 터미널에서 해당하는 무료 시간 이후 픽업을 위해 컨테이너와 관련하여 산정되는 요금으로, 설명된 유형과 유사하지만 “라인 체선료”, “항만 체선료”, “터미널 체선료”, “장기 체류 요금”, “보관” 요금 등과 같은 다른 이름을 가진 요금을 포함하되 이에 국한되지 않는 요금을 의미합니다.
6. “억류료(Detention)”는 컨테이너 또는 장비가 해상 터미널 또는 내륙 터미널에서 반출된 후 해당하는 무료 시간을 넘어서 지정된 반납 장소로 반납될 때까지의 기간 동안 컨테이너 또는 장비와 관련하여 부과 산정되는 요금을 의미하며, 설명된 유형과 유사하지만

“일일 경비(Per Diem)”와 같은 다른 이름을 가진 요금을 포함하되 이에 국한되지 않습니다.

7. “FMC” 또는 “위원회”는 미연방해사위원회와 그 대리인, 대표, 직원, 컨설턴트, 계약자, 하청업체, 조사관, 변호사 및 연방해사위원회를 대리하거나 대리할 목적인 기타 모든 개인 또는 단체를 의미합니다.

8. “무료 시간(Free Time)”이란 (i) 컨테이너가 체선료 부과 없이 해상 터미널 또는 내륙 터미널에 머무를 수 있는 기간, 그리고 (ii) 컨테이너 또는 새시가 억류료 부과 없이 해상 터미널 또는 내륙 터미널 외부에 머무를 수 있는 기간을 의미합니다.

9. “내륙 터미널(Inland Terminal)”은 내륙 운송에서 컨테이너 운송을 위해 사용되는 미국 내 철도 터미널, 컨테이너 야적장, 오프도크 컨테이너 야적장(“ODCY”), 화물역, 인터모달 장비 보관 장소, 컨테이너 창고 및 이와 유사한 시설을 의미합니다.

10. “내륙 운송(Inland Transportation)”이란 선하증권 또는 해상 운송장에 명시된 내륙 수령지 또는 배송 장소에서 선하증권 또는 해상 운송장에 명시된 선적 또는 양륙 항구까지를 오가는 철도 또는 트럭을 통한 상품 또는 컨테이너의 육로 운송을 의미합니다.

11. “해양 터미널(Marine Terminal)”이란 선하증권 또는 해상 운송장에 명시된 선적 또는 양륙을 위한 미국 항구에 위치한 터미널이며, 여기서 해상 운송을 위해 컨테이너를 선박에 선적하거나 선박에서 양륙합니다.

12. “자동차 운송업체(Motor Carrier)”는 보상을 대가로 재산을 운송하는 자동차 운영업체 및/또는 드레이지(drayage) 회사를 의미합니다.

13. “해양 운송업체(Ocean Carrier)”는 1984년 해운법과 후속 FMC 규정에 따라 정의된 “해상 정기 운송업체(ocean common carrier)”이며 SM 라인이 포함됩니다.

14. “해양 운송(Ocean Transportation)”이란 선하증권 또는 해상 운송장에 명시된

미국 내 항구와 외국 항구 간의 해상 운송을 의미합니다.

15. “자(Person)”는 단수이든 복수이든 무관하게 자연인, 회사, 협회, 파트너십, 법인, 사업체, 신탁, 공공단체 또는 기타 형태의 법인을 의미합니다.

16. “관련 기간(Relevant Time Period)”은 달리 명시되지 않는 한 2020년 1월 1일부터 현재까지의 기간을 의미합니다.

17. “SEA” 또는 “원고”는 삼성전자 미국법인을 의미합니다.

18. “SEA 배송(들)”이란 SM 라인, 그 계열사, 하청업체 및/또는 대리인이 운송한 물품의 컨테이너 배송을 의미하며, SM 라인은 운송업체로 식별되고 SEA는 SM 라인의 선하증권 또는 해상 운송장에서 수하인 또는 통지 당사자로 식별되거나 SM 라인이 직접 또는 간접적으로 SEA에 대해 요금을 산정하거나 송장(SEA를 지불인 또는 수하인으로 기재하는 SM 라인으로부터의 체선료 또는 억류료에 대한 송장을 포함하지만 이에 국한되지 않음)을 발행합니다.

19. “매장 문전 배송(Store Door move)” 또는 “매장 문전 조건(Store Door terms)”이란 하나의 해상 운송업체 선하증권 또는 해상 운송장 아래에 해상 운송과 내륙 운송이 조합된 운송을 의미하며, 양륙 항구 또는 목적지의 해상 터미널로 가서 이를 경유하고 선하증권 또는 해상 운송장에 명시된 내륙 배송 장소 또는 최종 목적지까지 이어집니다.

20. “귀하” 또는 “귀하의”는 이윤제(“Mark”)를 의미합니다.

21. “SM 라인” 또는 “피고소인”은 SM 라인 코퍼레이션 및 그 자회사, 계열사, 전임자, 승계인 및 양수인, 그리고 이들의 모든 임원, 이사, 직원, 대리인, 대표 및 SM 라인 코퍼레이션을 포함하되 이에 국한되지 않는 회사를 대신하여 행동하거나 행동할 목적을 가진 자를 의미하며 이를 포함합니다.

조사를 위한 주제

제3조 (f)항에 따라, 이윤재(“Mark”)씨에게 질문할 증언녹취는 SEA의 청구와 SM 그에 대한 방어에서 쟁점이 되는 모든 사안을 포괄합니다. 예시 목적으로만 제시되는 조사의 대표적 영역에는 다음이 포함됩니다.

1. 관련 기간 동안 SM 라인에서 부사장 및 수석부사장 겸 영업/운영 부문 최고책임자로서 맡은 귀하의 역할(해당 역할이 SAE 배송, 새시 부족, 장비 부족, 인력 부족, 예약 또는 잘못된 의사소통으로 인한 지연과 관련되었던 방식 포함).
2. 관련 기간 동안 SEA 배송과 관련된 비특권(Non-privileged) 커뮤니케이션(내부 및 외부), SEA 배송과 관련된 체선료 및 역류료, SEA 배송의 내륙 드레이지(drage)와 관련된 SEA 배송 관련 기타 요금(밥테일 요금(bobtail charges), 혼잡 할증료, 대기 요금, 오프사이트 보관 또는 “프리-풀(pre-pull)” 요금 및 기타 해당 추가 요금 등 내륙 운송에 대한 요금 제외).
3. 귀하가 다른 SM 라인 직원에게 SEA 배송 및/또는 고객 관계를 처리하는 방법과 관련하여 제공한 모든 지침과 관련된 비특권(Non-privileged) 커뮤니케이션.
4. 기간 동안의 모든 드레이지(drage) 계약, 송장, 작업 지시서, 배송 주문서, 구매 주문서, 면제 또는 연장 요청 및 응답, 결제 기록을 포함하는 SEA 배송.
5. “매장 문전”, “하우스 트럭업체”, “지정 트럭업체”, “선호 트럭업체”, “CNT(고객 지정 트럭업체)”, “컨테이너 야적장”이라는 용어에 대한 귀하의 이해와 이러한 용어가 SM 라인의 운영에서 어떻게 기능한지에 대한 귀하의 이해.
6. 2018년부터 현재까지 미국 컨테이너에 대한 계획, 협상, 산정, 책임 결정, 면제, 청구, 송장 발행 및 징수를 포함하여 무료 시간, 체선 및 구금과 관련된 SM 라인의 관행, 정책, 절차 및 의사 결정.
7. 2018년부터 현재까지 미국 내 컨테이너 내륙 운송을 주선하고 제공하기 위한 SM 라인의 관행, 정책, 절차 및 의사 결정.
8. 내륙 터미널에서의 새시를 포함하여 미국 내 컨테이너 내륙 운송과 관련하여 자동차 운송업체, 해상 터미널, 내륙 터미널 및 철도 운송업체와 맺은 SM 라인의 가격, 계약, 협의 및 약정.
9. 미국 내 내륙 운송을 제공하기 위한 SM 라인의 비용, 미국 내 무료 시간 초과 후 장비에 대한 SM 라인의 비용, 2018년부터 현재까지 미국 내 체선료 및 역류료로 인해 발생한 SM 라인의 수익.
10. CY 조건과 비교해 미국 내 매장 문전 배송 조건에서 SM 라인이 차지하는 배송의 상대적 비율.

11. 무료 시간 연장, 체선료 및 억류료의 요청 또는 면제, 체선료 및 억류료와 관련된 분쟁 해결과 관련된 SM 라인의 관행, 정책, 절차 및 의사 결정.
12. 미국에서 선적된 컨테이너와 관련하여 미지급 송장, 화물 보류 및 신용 보류의 추심과 관련된 SM 라인의 관행, 정책, 절차 및 의사 결정.
13. 팬데믹 시대의 혼잡 및 장비 가용성 제약과 관련하여 내륙 운송 요금 책임에 관한 SM 라인의 심의 및 의사 결정.
14. SM 라인과 SEA 컨테이너의 화주와의 계약.
15. 이 소송에서 쟁점인 SEA 배송에서 SM 라인의 체선료 및 억류료의 산정, 송장 발행 및 장수.
16. 이 소송에서 쟁점인 SEA 배송에 대한 SM 라인의 화물 보류 및 신용 보류.